

Tipo documento: **CAPA PROCESSO**

Evento: **abertura**

PROCESSO

Nº 5300098-40.2025.8.21.7000

Nº do processo 5300098-40.2025.8.21.7000

Classe da ação: Agravo de Instrumento

Competência Responsabilidade Civil em Acidente de Trânsito

Data de autuação: 06/10/2025 14:51:32

Situação MOVIMENTO

Órgão Julgador: Gab. Des. Luís Antônio Behrendorf Gomes da Silva

Colegiado: 11ª Câmara Cível

Relator(a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Processos relacionados:

5001483-31.2024.8.21.0049/RS

| Originário

| CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

| FWN1CIV1J

5001804-71.2021.8.21.0049/TJRS

| Dependente

| Apelação Cível

| LABGS

5001804-71.2021.8.21.0049/RS

| Relacionado no 1o. grau

| PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

| FWN1CIV1J

Assuntos

Código	Descrição	Principal
022002	Indenização por dano material, Responsabilidade civil, DIREITO CIVIL	Sim
02200201	Acidente de trânsito, Indenização por dano material, Responsabilidade civil, DIREITO CIVIL	Não
08090101	Bloqueio / Desbloqueio de Valores, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Processo e Procedimento, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO	Não

Partes e Representantes

AGRAVANTE	AGRAVADO
HDI SEGUROS S.A. (29.980.158/0001-57) - Pessoa Jurídica LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH RS018673	MAICON DENTI (023.934.580-00) - Pessoa Física Procurador(es): MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO RS102927 DANIEL GOLISZEVSKI RS079906 BELCHIOR FRIZON RS091887
HDI SEGUROS S.A. (29.980.158/0021-09) - Pessoa Jurídica LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH RS018673	
INTERESSADO	
R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS (31.067.991/0001-53) Procurador(es): rodrigo gonçalves	
INTIMADO	
MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (43.363.664/0001-28)	

Informações Adicionais

Chave Processo: 228296490125	Valor da Causa: R\$ 256.454,05	Nível de Sigilo do Processo: Sem Sigilo (Nível 0)
Anexos Eletrônicos: Não há anexos	Ação Coletiva de subst. processual: Não	Agravo de Competência Delegada: Não
Antecipação de Tutela: Não Requerida	Criança e Adolescente: Não	Doença Grave: Não
Grande devedor: Não	Justiça Gratuita: Não requerida	Opção por Juízo 100% Digital: Não
Penhora no rosto dos autos: Não	Penhora/apreensão de bens: Não	Pessoa com deficiência: Não
Pessoa enquadrada na LEI 14.289: Não	Petição Urgente: Não	Possui bem associado: não
Processo Originário Digitalizado: Não	Reconvenção: Não	Réu Preso: Não
Vista Ministério Público: Não		

Evento 1

Evento:

DISTRIBUIDO POR SORTEIO

Data:

06/10/2025 14:51:32

Usuário:

RS018673 - LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - ADVOGADO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

1

Complemento:

Ref. ao Despacho/Decisão do(s) evento(s) 82 do processo originário.

CABANELLOS /

Advocacia

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

HDI SEGUROS S/A, já qualificada nos autos de **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** sob nº **5001483-31.2024.8.21.0049/RS**, que lhe move **MAICON DENTI**, em face de **R. A. MESQUITA DE ARAÚJO – MÓVEIS E ESTOFADOS e HDI SEGUROS S/A**, em trâmite perante a **1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen/RS**, por intermédio de seu procurador signatário, vem, respeitosamente, com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, à presença de Vossa Excelência, interpor **AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO**, em face da sentença de evento 82, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor desta agravante na sua integralidade (direcionamento do bloqueio/penhora sobre o total da condenação), sem reconhecer o excesso de execução e sem considerar os pagamentos espontâneos já realizados pela seguradora, conforme se passa a expor.

Requer a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas recursais, e que o presente recurso seja recebido, processado e encaminhado à Câmara competente, para julgamento, **com o exame do pedido de efeito suspensivo**.

Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 5º do CPC.

É o que se requer.

Curitiba, 06 de outubro de 2025.

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673

CABANELLOS /

Advocacia

PROCESSO DE ORIGEM: 5001483-31.2024.8.21.0049/RS

CUMPRIMENTO SE DENTENÇA

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS – ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S/A.

ADVOGADOS: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673, REINALDO MIRICO ARONIS, OAB/PR 35.137-A, PAULO ROBERTO FADEL, OAB/PR 13.474, LUIZ ASSI, OAB/PR 36.159 e outros.

ENDEREÇO: Av. Cândido de Abreu, nº 776, 26º andar, Centro Cívico, Curitiba/PR, CEP n.º 80.530-000.

AGRAVADO: MAICON DENTI.

ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO RS102927; DANIEL GOLISZEVSKI RS079906; BELCHIOR FRIZON RS091887

ENDEREÇO: Rua Duque de Caxias, 247, Santo Inácio, Frederico Westphalen-RS.

INTERESSADO: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

ADVOGADOS: RODRIGO GONÇALVES SC029322

ENDEREÇOS: Rua República Argentina, 704, sala 202, Ponta Aguda, CEP: 89050-100, Blumenau/SC.

I - DOS FATOS

Trata-se de Ação de indenização ajuizada por MAICON DENTI contra R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME, em razão do acidente de trânsito datado de 23/02/2021, o qual teria ocasionado danos materiais ao caminhão de propriedade da parte.

Assim, imputando a responsabilidade do evento ao Requerido, recorreram ao Poder Judiciário com o intuito de condená-lo ao pagamento de: (i) Danos emergentes para conserto do caminhão, no valor de R\$ 62.515,00; (ii) Lucros cessantes no valor de R\$16.698,70 por mês; (iii) Danos materiais decorrentes da depreciação do caminhão após o acidente, o que se sugere em valor não inferior a R\$24.000,00; (iv) Despesas de honorários contratuais; (v) além de indenização por danos morais na quantia de R\$ 30.000,00.

T +55 41 3310.6500
cabanellos.com.br

CABANELLOS /

Advocacia

A Ré R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, ao contestar, requereu a denúncia da HDI Seguros S/A à lide, e impugnou de forma específica os pedidos da inicial, em especial quanto à ausência de culpa do veículo requerido em relação ao acidente.

Esta parte, ao contestar, **aceitou a denúncia** dentro dos limites do contrato de seguros, e impugnou as alegações autorais, reforçando a tese quanto a inexistência de prova de culpa do segurado pelo acidente.

Após a audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença de parcial procedência, reconhecendo a culpa do veículo requerido pelo acidente, condenando as rés ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do acidente, consistente no reparo do caminhão às custas da Cia, levando em conta o orçamento prévio no valor de R\$ 62.515,00, bem como, em lucros cessantes, estimados em R\$ 3.000,00 desde o acidente até a efetiva entrega do veículo.

Consignou ainda que a responsabilidade da seguradora ficaria limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

A seguradora opôs embargos, alegando obscuridade do julgado quanto a forma de atualização da condenação a título de lucros cessantes, uma vez que o juízo considerou a data do acidente para base cálculo, quando na verdade deveria se considerar a data do efetivo prejuízo, ou seja, cada vencimento, em respeito ao aspecto temporal do dano.

Ainda, aventado nos aclaratórios a omissão do juízo acerca da forma de atualização da importância segurada, pugnando-se para que sobre o capital segurado incida apenas correção monetária pelos índices da contratação, sem qualquer incidência de juros.

Os embargos foram rejeitados, sob o fundamento de ausência de omissão no julgado.

Por sua vez, o recorrente interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença no sentido de majoração dos lucros cessantes, indenização em razão da depreciação do veículo e reparação dos danos morais que entende ter sofrido.

Na decisão colegiada, foi negado o provimento do apelo, mantendo-se a sentença nos exatos termos, majorando-se os honorários sucumbenciais devidos pelo recorrente para 17%.

Ocorre que, a agravante efetuou depósitos e pagamentos a título de cobertura securitária que faria frente a condenação a ela imposta e, ainda assim, o cumprimento de

CABANELLOS /

Advocacia

sentença foi direcionado de forma a alcançar a integralidade do débito em face da seguradora, sem observar a limitação contratual e sem abater os valores já pagos, razão pela qual foi interposto impugnação ao cumprimento de sentença. Nessa impugnação foram narrados e demonstrados os pagamentos realizados e o depósito efetuado a título de cumprimento da obrigação securitária.

No entanto, para surpresa desta parte, o juízo determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor desta agravante na sua integralidade (direcionamento do bloqueio/penhora sobre o total da condenação), sem reconhecer o excesso de execução e sem considerar os pagamentos espontâneos já realizados pela seguradora, motivo pelo qual não restou alternativa a esta seguradora senão interpor o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo.

Em apertada síntese, este é o resumo processual até o momento.

II - DO *FUMUS BONI IURIS* E DO *PERICULUM IN MORA* (EFEITO SUSPENSIVO)

A probabilidade do direito da agravante (*fumus boni iuris*) decorre de prova documental constante dos autos: a sentença consignou expressamente que a responsabilidade da seguradora se limita à rubrica de "Danos Materiais"; a agravante efetuou pagamentos e depósito para cumprimento da parcela a que estava obrigada; a execução, entretanto, foi direcionada à seguradora no seu montante integral, sem deduzir os pagamentos. Tais fatos e documentos encontram-se nos autos, juntamente com a impugnação apresentada ao evento 15.

O perigo da demora (*periculum in mora*) está caracterizado: eventual levantamento ou bloqueio definitivo de quantias pela execução em valor superior ao limite contratual causará à agravante dano de difícil ou incerta reparação (perda patrimonial e onerosidade indevida), sem garantia efetiva de que o excesso seria restituído se a decisão recursal for provida. Esses são os requisitos legalmente exigidos para a atribuição do efeito suspensivo ou tutela de urgência ao agravo.

III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS CENTRAIS (EXCESSO DE EXECUÇÃO E OBRIGAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE) – CONDENAÇÃO LIMITADA A COBERTURA DE DANOS MATERIAIS JÁ EXAURIDA

A sentença, mantida em acórdão, delimitou a responsabilidade da seguradora aos limites da rubrica "Danos Materiais" da apólice. A execução que pretende alcançar a

integralidade da condenação sem observar tal limite incorre em excesso que deve ser corrigido.

A interpretação que impõe solidariedade plena da seguradora para além do limite da apólice contraria a própria função do contrato de seguro e a sentença exarada, configurando erro material/interpretativo passível de reforma urgente.

A manutenção da execução nos termos que atinge a agravante implica violação de decisão judicial e do próprio direito contratual do seguro, com risco de enriquecimento indevido do exequente e prejuízo irreparável à seguradora.

IV - DA OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO SALDO EXISTENTE SOB A RUBRICA DE DANO MATERIAL. DOS PAGAMENTOS

Conforme devidamente especificado na sentença, não alterada pelo acórdão, **a obrigação desta parte está limitada ao valor contratado na apólice sob a rubrica de Danos Materiais**, devendo ser afastada da seguradora a solidariedade sobre os valores que ultrapassam tal verba.

Desta feita, primeiramente, vejamos o capital segurado contratado na apólice posta *sub judice*:

Coberturas Auto(Valores em RS)	L.M.I.	Prêmio	Prêmio Anual	Franquia
→ Danos Materiais	150.000,00	216,32	216,32	
Danos Corporais	200.000,00	95,55	95,55	
Morte	20.000,00	20,37	20,37	
Invalidez Permanente	20.000,00	11,17	11,17	
Danos Morais	70.000,00	38,33	38,33	
Lim. Guincho 300km Excl. RCF-V(*1)	0,00	142,39	142,39	
Sem Carro Reserva(*2)	0,00	Inalterada	Inalterada	
		524,13		

Cobertura de Morte / Invalidez Permanente: valor por pessoa.

Na presente apólice, já haviam sido realizados o pagamento no valor total de R\$ 49.866,36 descontados da verba de danos materiais, conforme documentação anexa. Vejamos:

CABANELLOS /

Advocacia

Cobertura	IS Contratada	Pago
DANOS MATERIAIS	150.000,00	49.866,36
DANOS CORPORAIS	200.000,00	0,00
MORTE	20.000,00	0,00
INVALIDEZ PERMANENTE	20.000,00	0,00
DANOS MORAIS	70.000,00	0,00
LIM. GUINCHO 300KM EXCL. RCF-V	5.610,00	0,00
SEM CARRO RESERVA	0,00	0,00

Os pagamentos foram divididos da seguinte forma:

1) R\$ 42.806,36, pago em 28/05/2021 à SPACE CABINES 323 LTDA ME, no sinistro regulado sob nº. 010205351061510, correspondente ao conserto do caminhão terceiro – FORD CARGO 2628, placas ATO5461:

24/05/2021 11:22:48 VILMAR 11:22:48 11:22:48 Autoriz. Pagamento
 Informamos o pagamento para SPACE CABINES 323 LTDA ME no valor de 42.806,36 reais em 28/05/2021 (CRÉDITO EM CONTA - Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 0645 - Conta: 068825 - 8).
 Este pagamento poderá fazer parte de uma composição de valores. Para conciliação, por favor, pesquise extrato através do portal:
<https://www.hdi.com.br/servicos/portal-de-servicos>
 Número(s) da(s) Nota(s) : 00000020 Dt. Emissão 18/05/21
 Número(s) da(s) Nota(s) : 00000026 Dt. Emissão 18/05/21

2) R\$ 7.060,00, pago em 02/06/2021 no sinistro regulado sob nº. 010205351061510, correspondente à aquisição de pneus para o caminhão terceiro – FORD CARGO 2628, placas ATO5461:

29/05/2021 14:08:57 VILMAR 14:08:57 14:08:57 Autoriz. Pagamento
 Informamos o pagamento para MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS no valor de 7.060,00 reais em 02/06/2021 (CRÉDITO EM CONTA - Banco: 748 - COOPERATIVO SICREDI SA Agência: 0718 - Conta: 28623 - 4).
 Este pagamento poderá fazer parte de uma composição de valores. Para conciliação, por favor, pesquise extrato através do portal:
<https://www.hdi.com.br/servicos/portal-de-servicos>

3) R\$ 15.000,00, pago em 08/09/2021, em favor do segurado REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L, no sinistro regulado sob nº. 010205351061885, correspondente ao reembolso dos honorários advocatícios contratados pela parte para defesa processual:

02/09/2021 08:58:39 DARLIB 08:58:39 08:58:39 Autoriz. Pagamento
 Informamos o pagamento para REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT no valor de 15.000,00 reais em 08/09/2021 (CRÉDITO EM CONTA - Banco: 237 - BRADESCO Agência: 202 - Conta: 43223 - 7).
 Este pagamento poderá fazer parte de uma composição de valores. Para conciliação, por favor, pesquise extrato através do portal:
<https://www.hdi.com.br/servicos/portal-de-servicos>

Assim, tem-se que o saldo existente sob a rubrica de Danos Materiais à época da prolação da sentença era de R\$ 85.133,64.

Insta destacar ainda que, mesmo após provocação desta parte por meio de embargos, não houve pronunciamento expresso do juízo quanto à forma de atualização da

CABANELLOS /
Advocacia

importância segura, inexistindo ainda o arbitramento de juros sobre o capital, tampouco insurgência recursal das partes neste sentido.

Deste modo, as importâncias seguras foram atualizadas respeitando os termos da sentença, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data da contratação 27/10/2020, deduzindo-se cada pagamento realizado, respeitando-se a data de cada abatimento:

Atualização das Parcelas de MAICON DENTI - IS DMA

Forma do Cálculo:
Parcelas Atualizadas Individualmente
De 27/10/2020 a 18/03/2024 p/ IPCA/IBGE
Pró-Rata Nominal no 1º mês e Pró-Rata Nominal no último mês

Data	Descrição	Valor da Parcela	Correção (%)	Valor da Correção	Total Atualizado
27/10/2020	IS DANOS MATERIAIS	R\$ 150.000,00	26,080691	R\$ 39.121,04	R\$ 189.121,04
28/05/2021	Dedução do valor pago no sinistro: 010205351061510	R\$ 42.806,36-	19,421347	R\$ 8.313,57 - R\$	51.119,93-
02/06/2021	Dedução do valor pago no sinistro: 010205351061510	R\$ 7.060,00-	19,272623	R\$ 1.360,65 - R\$	8.420,65-
08/09/2021	Dedução do valor pao no sinistro: 010205351061885	R\$ 15.000,00-	16,210799	R\$ 2.431,62 - R\$	17.431,62-
*** Totais:		R\$ 85.133,64		R\$ 27.015,20	R\$ 112.148,84

Número de Parcelas: 4

Resumo:	
Total das Dívidas:	150.000,00
Total dos Pagamentos:	64.866,36
Total Corrigido:	112.148,84
Total Atualizado:	112.148,84

Cabanellos Advocacia

Assim, com base nestes dados, a seguradora providenciou o pagamento espontâneo da condenação, em conformidade com à obrigação contratual e o decreto condenatório, sendo o depósito devidamente registrado nos autos:

000003	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	85.133,64	27.015,20	0,00	112.148,84	Autorizado por EDUARDO D AMATO em 15/03/24		503249			
↕	Depositante (CPF / CNPJ)	↕ Condição	↕ Emissão	↕ Guia	↕ Variação	↕ Agência/Conta	↕ Valor (R\$)	↕ Pgto/Vinculação	↕ Situação	↕ Origem	↕ Ações
	HDI SEGUROS S.A. (29.980.158/0001-57)	Réu	19/03/2024	245540846	1	0630/014012.5-44	112.148,84	19/03/2024	Pago	SISBAJUD	

Tem-se, portanto, que a seguradora cumpriu integralmente sua obrigação frente à sentença, não havendo que se falar em responsabilização da impugnante em relação à quantia remanescente, devendo a execução do saldo do presente cumprimento de sentença ser direcionada ao coexecutado/segurado.

Verifica-se, que ao direcionar o cumprimento de sentença da condenação contra esta parte, pugnando pelo bloqueio da totalidade da condenação também em desfavor da seguradora, desconsiderou totalmente a decisão que limitou a responsabilidade desta à

CABANELLOS /

Advocacia

respectiva rubrica de danos materiais, incorrendo em claro excesso de execução quanto a diferença.

Nesse sentido, oportuno se trazer o entendimento jurisprudencial, vejamos:

*["EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CÍVEL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, PENSIONAMENTO, LUCROS CESSANTES. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHONETE. PROVA PRODUZIDA DEMONSTROU QUE O SINISTRO OCORREU POR CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO QUE INVADIU A PISTA CONTRÁRIA E COLIDIU CONTRA A MOTOCICLETA, QUE SEGUIA REGULARMENTE NA SUA MÃO DE DIREÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO COM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO A TÍTULO PENSIONAMENTO, QUE DEVE SER ABRANGIDO PELA RUBRICA DANOS MATERIAIS DA APÓLICE DE SEGUROS. OMISSÃO VERIFICADA COM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE DE SEGURO. NO MAIS, REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. HIPÓTESE EM QUE IMPOSITIVO O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, A FIM DE SUPRIR OMISSÃO QUANTO A COBERTURA SECURITÁRIA COM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSIONAMENTO, O QUAL DEVE SER ABRANGIDO PELA RUBRICA 'DANOS MATERIAIS', DA APÓLICE DE SEGURO E QUANTO AO CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS COBERTURAS PREVISTAS NA APÓLICE DE SEGURO. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISITIDA DA SEGURADORA, A QUAL ACEITOU A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, **OS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, SOMENTE INCIDEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, CASO NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. SOBRE A APÓLICE DEVE INCIDIR APENAS A CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO IGP-M, A CONTAR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE.** QUANTO AOS DEMAIS PONTOS, DA LEITURA DAS RAZÕES RECURSAIS, VERIFICA-SE O CLARO INTENTO DA PARTE EMBARGANTE DE BUSCAR O REEXAME DO JULGADO, O QUE É DEFESO POR MEIO DA VIA RECURSAL ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA LIBERTY SEGUROS E IVETE PONCIO E OUTROS - PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR IRANY LUCIETTO - DESACOLHIDOS. (TJ-RS - AC: 50001247120098210049 FREDERICO WESTPHALEN, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 22/02/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)*

CABANELLOS /

Advocacia

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. **COBERTURAS SECURITÁRIAS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.** SEGURO DPVAT.\n1. Nulidade da sentença: é nula, ainda que parcialmente, a sentença que deixa de apreciar temáticas defensivas trazidas à baila pela parte ré, alusivas à extensão da responsabilidade securitária da denunciada à lide. Possibilidade, entretanto, de julgamento imediato da matéria, a teor do artigo 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/2015. \n2. Responsabilidade civil: em havendo a ré, em demanda anterior, admitido ter ocasionado o acidente de trânsito narrado na petição inicial, descabe-lhe, neste feito, atribuir a responsabilidade pelo ocorrido ao demandante. Prova dos autos que, de todo modo, demonstra ter o sinistro ocorrido por culpa exclusiva da requerida, na medida em que interceptada a trajetória do autor, o qual trafegava com preferência de passagem.\n3. Danos morais e estéticos: a existência de lesões consideráveis, decorrentes de acidente de trânsito, assim como a presença de cicatrizes cirúrgicas, oriundas do infortúnio, justificam o arbitramento de verbas indenizatórias a título de danos morais e estéticos. Montante devido relativamente aos danos morais majorado, em conformidade com o artigo 944 do CC/2002.\n4. **Lide secundária: a responsabilidade da seguradora é direta e solidária, até os limites da apólice (Súmula nº 537 do STJ).** Inserção dos danos estéticos na rubrica referente a ?danos corporais?, porquanto ausente cláusula expressa de exclusão na apólice (Súmula nº 402 do STJ). Os valores a que a seguradora foi condenada a ressarcir devem ser corrigidos monetariamente, pelo IGP-M, a contar da vigência da apólice, e de juros moratórios, de 1% ao mês, desde a citação da seguradora.\n5. Seguro DPVAT: constatado seu pagamento, é cabível o abatimento da quantia recebida do montante judicialmente fixado (Súmula nº 246 do STJ), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde seu recebimento pelo autor. Hipótese em que, todavia, desautoriza-se o abatimento da verba recebida a título de ?reembolso de despesas de assistência médica e suplementares ? DAMS?, na medida em que estas dizem respeito a prejuízos diversos daqueles abarcados nestes autos.\nApelação e recurso adesivo parcialmente providos.

(TJ-RS - AC: 70085164747 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 05/10/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2021)

CABANELLOS /

Advocacia

Como já mencionado, o valor de R\$ 112.148,84 (cento e doze mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), foi depositado nos autos prontamente a título de pagamento da condenação sob a qual a seguradora é solidariamente responsável, não havendo quaisquer outros valores devidos por esta parte, haja visto o cumprimento integral das obrigações relativas ao contrato, bem como, o esgotamento integral e inequívoco da importância segurada de danos materiais.

O excesso de execução consiste na cobrança realizada pelo agravado, ao incluir a seguradora como devedora solidária do total da condenação, ao passo que, conforme decisão, sua obrigação está limitada aos valores contratados na apólice, respeitando-se o Limite Máximo de Indenização previsto individualmente em cada rubrica, em especial a de Danos Materiais, haja vista que a condenação arbitrada a este título supera o capital segurado.

Portanto, conforme demonstrado, o agravado se equivocou com relação aos seus cálculos e ponderações, pois estes não estão em conformidade com decreto condenatório, motivo pelo qual deve ser conhecido o excesso à execução em face da seguradora e provida a presente impugnação ao cumprimento de sentença, diante da satisfação da obrigação desta parte.

Sendo assim, inexistindo assim pendências relativas à agravante, requer-se a imediata exclusão desta dos autos da execução.

V – MOTIVOS PELOS QUAIS OS PAGAMENTOS JÁ REALIZADOS DEVEM SER RECONHECIDOS E ABATIDOS. CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA SEGURADORA, QUE DEVE SER EXCLUÍDA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Não é razoável admitir que o autor receba duas vezes pelo mesmo prejuízo (dois pagamentos sobre o mesmo dano): foi a seguradora quem satisfaz parte da obrigação (conserto/reembolso), de modo que a execução deve reconhecer tal quitação parcial/abatimento, sob pena de violar o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, veja que os pagamentos foram devidamente comprovados, conforme demonstrado na impugnação. A agravante efetuou pagamentos e procedeu ao depósito de R\$ 112.148,84 a título do valor incontroverso relacionado à cobertura de danos materiais, o que evidencia o cumprimento, na medida do contratado, e legitima o reconhecimento do saldo como excesso de execução.

CABANELLOS /

Advocacia

Cumprе ressaltar que as partes contratantes de um contrato de seguro estipulam as condições do instrumento, de comum acordo entre si, de modo a estabelecerem a cobertura securitária.

É considerando esta cobertura que se estipula o prêmio devido pelo segurado.

Ou seja, as partes negociam entre si, estabelecem quais serão as hipóteses que concretizadas darão ao segurado o direito ao recebimento de indenização, estabelecendo qual será a contraprestação devida pelo segurado – o valor do prêmio a ser pago.

Em se estendendo a cobertura às hipóteses não contempladas no contrato, como quer a parte autora, se desvirtuará o que de fato foi contratado, tornando excessiva a contraprestação da seguradora em relação à contraprestação do segurado.

É necessário refletir sobre tais ponderações de modo a esclarecer que, embora o contrato seja de adesão, há toda uma negociação para se chegar à cobertura securitária que o segurado terá direito, e o valor do prêmio por ele devido.

Urge esclarecer que a exclusão de cobertura de riscos também não afronta as normas do *Codex* consumerista. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, elenca cláusulas que, se encontradas no contrato, são nulas (as chamadas cláusulas abusivas). No entanto, não há no contrato *sub judice* qualquer cláusula que tenha natureza abusiva.

O que se faz presentes são cláusulas que delimitam responsabilidades, **cláusulas restritivas**, que não se confundem com as cláusulas abusivas.

As cláusulas restritivas são perfeitamente aceitas pelo ordenamento consumerista, previstas no parágrafo 4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 54.

(...)

§ 4º. *As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.*"

Vê que plenamente válido admitir tal espécie de cláusula como parte inerente à natureza do contrato de seguro, em que a tônica é a seleção e a limitação dos riscos impostos pela ciência atuarial, a teor do artigo 757 do Código Civil.

Neste sentido, é a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO ENVOLVENDO VENDAVAL. DANOS EM UM MURO. CONSTRUÇÃO SEM ALICERCES. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO. RISCO EXCLUÍDO. 1.A inconformidade recursal versa quanto ao dever de indenizar por sinistro envolvendo vendaval, o qual teria causado danos em um muro, que está na iminência de desmoronar, sobrevindo a negativa por alegação de exclusão de riscos, por construção sem alicerces. 2.**Nos termos do art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Ainda, os riscos assumidos pelo segurador são os que estão assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.** 3.Caso dos autos foi produzido laudo pericial, cuja conclusão foi pela impossibilidade de se concluir que os danos verificados no muro sejam decorrentes exclusivamente do evento climático ocorrido - vendaval - sobrevindo informação de que não foram identificadas sapatas e vigas, mas pilares assentados sobre pedra grés, situação que evidencia a exclusão do risco, conforme previsto nas condições contratuais. 4.Mesmo na hipótese de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a parte autora deve comprovar minimamente o respectivo direito, no caso, quando ao nexo causal entre os danos alegados e o sinistro ocorrido, o que não se verificou. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 50048109220228210068, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 29-08-2024)*

*APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE IMÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESABAMENTO DO TETO DA EDIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VENDAVAL. NÃO COMPROVADO. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR. **NÃO DEMONSTRADA HIPÓTESE DE COBERTURA SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. DE ACORDO COM O ART. 757, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL, PELO CONTRATO DE SEGURO, O SEGURADOR OBRIGA-SE A GARANTIR INTERESSE LEGÍTIMO DO SEGURADO, RELATIVO À PESSOA OU À COISA, CONTRA RISCOS PREDETERMINADOS. DESTA FORMA, OS RISCOS ASSUMIDOS PELO SEGURADOR SÃO EXCLUSIVAMENTE OS ASSINALADOS NA APÓLICE, DENTRO DOS LIMITES POR ELA FIXADOS, NÃO SE ADMITINDO A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, NEM ANALÓGICA.** INCONTROVERSA A*

CABANELLOS /

Advocacia

OCORRÊNCIA DO SINISTRO. NO ENTANTO, OS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM A OCORRÊNCIA DE EVENTO ABRANGIDO PELA COBERTURA SECURITÁRIA, QUAL SEJA, VENDAVAL, AFASTANDO, ASSIM, O DEVER DA SEGURADORA DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50001973920168210165, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Azevedo da Cunha Barth, Julgado em: 29-08-2024)

Como já salientado acima, em se estendendo a cobertura securitária do segurado à hipótese contratualmente não prevista, se estaria concedendo direito a indenização pela qual o segurado não pagou o correspondente prêmio, o qual é calculado sempre de acordo com os riscos assumidos, constituindo-se em verdadeira **causa de enriquecimento ilícito**, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em face do exposto, os pagamentos informados devem ser integralmente considerados, por norma de boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa.

VI – DOS PAGAMENTOS. DA AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme demonstrado nos autos, a agravante quitou integralmente os valores devidos à luz da cobertura contratual, limitados à rubrica “Danos Materiais”, conforme consignado expressamente na sentença proferida.

Ademais, efetuou pagamentos administrativos e depósito judicial no valor total de R\$ 112.148,84, relativos à indenização securitária devida, composto pelos pagamentos de conserto e aquisição de pneus do caminhão terceiro – FORD CARGO 2628, placas ATO5461, e um terceiro pagamento correspondente ao reembolso dos honorários advocatícios contratados pela parte para defesa processual (realizado após a apresentação da contestação), **todos deduzidos da rubrica de Danos Materiais, restando pendente apenas discussão quanto a valores que extrapolam a apólice e, portanto, não são de responsabilidade da seguradora.**

Ao ser intimada do presente cumprimento de sentença, efetuou o pagamento do saldo residual da cobertura de Danos Materiais, demonstrando os pagamentos realizados e seu limite de responsabilidade, **não havendo que se falar em inovação, sendo plenamente possível nessa oportunidade.**

Cumprir destacar que o artigo 781 do Código Civil dispõe que “a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador”.

CABANELLOS /

Advocacia

Portanto, admissível o abatimento de valores pagos que decorram da mesma apólice, como no caso em apreço. Na mesma linha, o dispositivo 757 do CC, disciplina que a responsabilidade da Cia é contra riscos predeterminados, ou seja, não pode responder por valores além do contrato.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

*Agravo de instrumento. Ação de indenização. Acidente de trânsito. Cumprimento de sentença . Seguradora denunciada. Responsabilidade pelos danos causados pelo segurado até o limite da apólice, tanto em caso de condenação direta quanto como solidária. Abatimento de valores pagos em ações conexas, decorrentes da mesma apólice. **Possibilidade . Necessidade de se evitar que a seguradora pague valor maior do que é responsável e que alguma parte seja duplamente indenizada.** Aplicação de juros de mora ao valor da apólice. Matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo. **Ausência de ofensa a coisa julgada . Limites da apólice devidamente corrigidos.** Decisão parcialmente reformada. 1. O artigo 781 do Código Civil dispõe que "a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador" . **Assim, possível o abatimento de valores pagos em ações conexas que decorram da mesma apólice.** 2. "A aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação"(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9/8/2017). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.*

(TJ-PR 00305814020248160000 Joaquim Távora, Relator.: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 29/07/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

Assim, requer-se que o E. Tribunal reconheça os pagamentos realizados pela seguradora referente aos danos do outro veículo envolvido no acidente e valor reembolsado ao segurado à título de honorários advocatícios, por consequência, determinando a exclusão da seguradora do cumprimento de sentença em razão de que, além dos pagamentos administrativos realizados, o valor de sua responsabilidade da Cia (saldo residual da cobertura de danos materiais, devidamente corrigido) já foi depositado nos autos, remanescendo apenas

CABANELLOS /

Advocacia

a discussão quanto ao montante manifestamente excessivo, devendo este ser afastado da seguradora, eis que JÁ ESGOTADA A COBERTURA QUE FARIA FRENTE A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA LIDE PRINCIPAL, conforme fundamentação supra.

VIII - DA NECESSÁRIA PRONÚNCIA ACERCA DA ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO SEM INCIDÊNCIA DE JUROS

Alternativamente, caso se entenda que há alguma responsabilidade da seguradora, o que não se espera, indispensável pontuar sobre a atualização da importância segurada, sobre a qual, por seu turno, somente deve incidir correção monetária pelos índices da contratação, sem qualquer incidência de juros, eis que não há constituição em mora, antes de eventual pagamento por parte do segurado.

Há que se esclarecer que a responsabilidade da seguradora, caso se confirme a procedência dos pedidos autorais em relação a si, não decorre do ato ilícito, mas sim do contrato de seguro, razão pela qual eventual mora da seguradora se daria apenas após eventual pagamento e pedido de reembolso pelo segurado.

Com efeito, esse é o entendimento pacificado do E. Tribunal Gaúcho e Paranaense, respectivamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO. APÓLICE DE SEGURO . JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO VERIFICADA. Não incidem juros moratórios sobre os valores da apólice, pois a responsabilidade da seguradora está cingida aos limites contratuais. Incide correção monetária sobre os valores da apólice desde a data da contratação, no que se inclui a franquia .EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(TJ-RS - EMBDECCV: 70084596931 RS, Relator.: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 30/11/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA APÓLICE DE SEGURO – NÃO INCIDÊNCIA – MONTANTE QUE DEVE APENAS SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE – AUSÊNCIA DE MORA A JUSTIFICAR O CÔMPUTO DOS JUROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0052562-96.2022.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 02.03.2023)

CABANELLOS /

Advocacia

*APELAÇÕES CÍVEIS (1, 2 E 3). RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. **LIDE SECUNDÁRIA. LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O CAPITAL SEGURADO.** [...] RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA LIDE PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA COM O SEGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO (1) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (2) PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO CÍVEL (3) NÃO PROVIDA.*
(TJPR-8ª C.Cível-0002158-54.2015.8.16.0172-DES. CLAYTON DE A. MARANHÃO-J. 26.10.21)

Veja que até o momento, padece de manifestação expressa sobre o tema, devendo ocorrer a pronúncia, até mesmo para evitar novo debate quando da baixa ao juízo de origem.

Assim, em caso prosseguimento do cumprimento de sentença, requer-se que a atualização da importância segura se dê apenas pela correção monetária, pelos índices de contratação, sem a incidência de juros.

IX - DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

A recente Lei 14.905/2024 trouxe nova disciplina aos juros moratórios, quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei (art. 406, CC).

No entender da agravante, plenamente possível a manifestação, inclusive, de ofício, por esse Tribunal, nesse momento, acerca da incidência da Lei supra para fins de cálculo do valor indenizatório fixado em favor do exequente.

Estabelece a novel legislação, na redação dada ao parágrafo primeiro do art. 406 do CC, que nesses casos a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código, ou seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O parágrafo segundo do art. 406 do CC, por sua vez, com a nova redação trazida pela referida normativa (Lei 14.905/2024), dispõe que a metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil, o que foi realizado pela Resolução CMN nº 5.171/2024.

Quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado, estabelece o parágrafo único do art. 389 do CC, com a nova redação trazida pela Lei 14.905/2024, que, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), pelo que requer a aplicação de referido índice no presente caso, em caso de condenação.

Requer-se, assim, pronúncia para que a atualização dos valores indenizatórios se dê na forma acima requerida.

Não sendo este o entendimento, requer-se que seja aplicada a Taxa Selic, conforme decidido recentemente pela Corte Especial do STJ, que, por maioria, manteve o entendimento já adotado por aquela Corte Superior, no sentido de que o índice para correção de condenações por dívidas civis, nos termos da antiga redação do artigo 406 do Código Civil, é a Taxa Selic (REsp nº 1.795.982/SP), requerendo seja ela aplicada na forma simples, e sem cumulação com correção monetária.

X - DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E DA TUTELA DE URGÊNCIA

Requer-se, liminarmente, que seja atribuído **efeito suspensivo** ao presente agravo de instrumento (ou, subsidiariamente, seja deferida tutela de urgência em antecipação), com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, eis que preenchidos os requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*: plausibilidade do direito invocado e perigo de dano grave e de difícil reparação caso se permita a continuidade da execução e eventual levantamento de valores que configuram excesso.

XI – DOS REQUERIMENTOS

Diante de todo o exposto, requer esta agravante:

- a) **O recebimento e regular processamento do presente Agravo de Instrumento**, com a imediata remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 1.016 do CPC;
- b) **A concessão de efeito suspensivo** ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, **para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença em face da agravante**, bem como impedir qualquer ato de

CABANELLOS /

Advocacia

construção, bloqueio ou levantamento de valores até o julgamento definitivo deste agravo, diante da plausibilidade jurídica e do perigo de dano irreparável;

- c) **O provimento do recurso**, para reformar a decisão agravada e:
 - c.1) **Reconhecer o excesso de execução**, excluindo do cumprimento de sentença o valor que ultrapassa os limites da cobertura securitária contratada ("Danos Materiais"), nos termos aqui elucidados;
 - c.2) **Determinar o abatimento/compensação integral dos pagamentos já realizados** pela agravante, tanto os efetuados administrativamente quanto o **depósito judicial do valor incontroverso**, totalizando R\$ 112.148,84, reconhecendo-se e declarando-se o restante como excesso no valor de R\$ 144.305,21 (cento e quarenta e quatro mil trezentos e cinco reais e vinte e um centavos), bem como reconhecendo-se a quitação total da obrigação da seguradora e o **adimplemento nos limites da apólice**;
 - c.3) **Determinar a exclusão desta seguradora do polo passivo do cumprimento de sentença**, ante o cumprimento contratual, eis que exaurida a cobertura que faria frente a condenação imposta, nos termos da presente peça;
- d) **A condenação do exequente/agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais**, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão da resistência injustificada e da prática de ato processual manifestamente temerário;
- e) A **intimação do juízo de origem** para ciência da concessão do efeito suspensivo, acaso deferido, nos termos do art. 1.019, §1º, do CPC;
- f) A intimação da parte agravada, na pessoa de seu procurador judicial, anteriormente indicado, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal;
- g) Que eventual atualização da importância segurada se dê conforme requerido acima, devendo ocorrer a pronúncia sobre esse ponto, eis que até o momento padece de manifestação;
- h) A pronúncia acerca da incidência da Lei 14.905/2024 para atualização de todos os valores fixados nos autos;

Nos termos do artigo 1.017, §5º do Código de Processo Civil, acosta-se a este recurso tão somente os documentos úteis para melhor compreensão da controversa, tendo em vista tratar-se de autos eletrônicos.

CABANELLOS /

Advocacia

Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do **Dr. LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 5º, do CPC.

É o que se requer.

Curitiba, 06 de outubro de 2025.

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673

Evento 2

Evento:
REMETIDOS OS AUTOS

Data:
06/10/2025 14:51:32

Usuário:
SECJE - SECJF -

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
2

Complemento:
GabEFN -> DProc

Evento 3

Evento:

REDISTRIBUIDO POR PREVENCAO AO MAGISTRADO EM RAZAO DE INCOMPETENCIA

Data:

06/10/2025 15:04:36

Usuário:

LGOLENDZINER - LISSANDRA GOLENDZINER - SERVIDOR DISTRIBUIÇÃO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

3

Complemento:

(de EFN para LABGS) - processo preventivo: 50018047120218210049

Evento 4

Evento:

REMETIDOS OS AUTOS COM REVISAO DE AUTUACAO

Data:

06/10/2025 15:04:57

Usuário:

LGOLENDZINER - LISSANDRA GOLENDZINER - SERVIDOR DISTRIBUIÇÃO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

4

Complemento:

DProc -> GabLABGS



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MAICON DENTI

INFORMAÇÃO

Informo que o Serviço de Distribuição do Departamento Processual realizou a revisão de autuação e de distribuição do presente feito, bem como sua necessária redistribuição por incompetência da subclasse (competência) "Responsabilidade Civil" para a subclasse (competência) "Responsabilidade Civil em Acidente de Trânsito" e por dependência ao recurso de nº 5001804-71.2021.8.21.0049.

À consideração de Vossa Excelência.

5300098-40.2025.8.21.7000

20009359568 .V1 LGOLENDZINER© LGOLENDZINER

Evento 5

Evento:

ATO CUMPRIDO PELA PARTE OU INTERESSADO CONFIRMACAO DE PAGAMENTO DE CUSTAS

Data:

07/10/2025 10:00:34

Usuário:

SECFIN - SISTEMA FINANCEIRO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

5

Complemento:

GUIA DE CUSTAS: 256873306 (Agravo de Instrumento)

Evento 6

Evento:

RECEBIDO O RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO

Data:

20/10/2025 21:36:36

Usuário:

LABGSILVA - LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA - MAGISTRADO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

6



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MAICON DENTI

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HDI SEGUROS S.A. em virtude da decisão no bojo do cumprimento de sentença que lhe move MAICON DENTI, proferida nos seguintes termos:

***HDI SEGUROS S.A.**, qualificado na inicial, apresentou **IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** que lhe move **MAICON DENTI**, igualmente qualificado, sustentando excesso de execução, enquanto entende como devido o valor de R\$ 112.148,84 (cento e doze mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).*

Efetuu os requerimentos de estilo e valorou a causa.

A impugnação foi recebida, com efeito suspensivo (evento 24, DESPADEC1).

Intimado, o impugnado manifestou-se rechaçando as alegações do impugnante. Alegou, preliminarmente, a ocorrência de inovação processual, uma vez que os supostos pagamentos que a HDI pretendia deduzir do limite da apólice jamais foram mencionados ou comprovados durante a fase de conhecimento, tratando-se de matéria preclusa. No mérito, sustentou a inadmissibilidade da compensação, pois os valores alegadamente pagos a terceiros não guardam qualquer relação com a obrigação de reparar o veículo do exequente ou de indenizá-lo pelos lucros cessantes, conforme determinado expressamente no título executivo judicial.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Inexistem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual se passa, de imediato, ao exame de mérito.

A discussão dos autos reside na alegação de excesso de execução por parte da seguradora HDI, que busca limitar sua responsabilidade financeira ao saldo da apólice de seguro, após a dedução de valores que alega ter pago a terceiros em razão do mesmo sinistro, mas antes da prolação da sentença no processo de conhecimento

A sentença do processo de conhecimento foi proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME** e **HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, **INDEFIRO** o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, foi negado provimento ao recurso de apelação (evento 10, ACOR2).

A sentença, em momento algum, autorizou ou determinou a dedução de quaisquer valores que a seguradora porventura já tivesse pago a terceiros ou ao próprio segurado por outras razões não discutidas naquela lide.

Desta forma, a impugnação apresentada pela HDI não merece prosperar, pois busca rediscutir os limites de sua obrigação. A seguradora afirma ter pago um total de R\$ 49.866,36, referentes ao conserto do veículo de um terceiro envolvido no acidente e ao reembolso de honorários ao seu segurado. Com base nisso, pretende abater tal montante do limite total de R\$ 150.000,00 de sua apólice, para só então calcular o valor devido ao exequente.

A tentativa de apresentar, apenas na fase de cumprimento de sentença, a existência de pagamentos anteriores para reduzir o valor da condenação configura uma clara e inadmissível inovação processual.

Logo, não há que se falar em excesso de execução.

Dessa forma, a impugnação deve ser julgada improcedente, reconhecendo-se que a obrigação da seguradora perante o autor subsiste até o limite do valor de cobertura da apólice, sem os descontos pleiteados, devendo o saldo remanescente da execução prosseguir em face de ambas as executadas, observando a limitação contratual da seguradora.

*Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE** a **IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** proposta por **HDI SEGUROS S.A.** contra **MAICON DENTI**.*

Condeno a parte impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Considerando o entendimento da Súmula n.º 519 do STJ no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença for julgada improcedente, deixo de fixar honorários em favor do patrono da parte impugnada/credora.

Ficam as partes intimadas.

Preclusa a decisão, para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, intime-se a parte exequente para que, no prazo de quinze dias, apresente cálculo atualizado do débito, considerando a presente decisão.

Em suas razões recursais, sustenta que a sua responsabilidade, na qualidade de seguradora denunciada à lide, está estritamente adstrita aos limites da cobertura para danos materiais prevista na apólice de seguro, conforme expressamente consignado no título executivo judicial. Alega que a execução, ao pretender a cobrança da integralidade da condenação sem as devidas deduções, incorre em manifesto excesso. Detalha que, antes mesmo do ajuizamento da fase executiva, já havia realizado pagamentos administrativos que totalizam a quantia de R\$ 64.866,36, decorrentes do mesmo sinistro, os quais devem ser abatidos do limite máximo de indenização contratado, que é de R\$ 150.000,00. Adicionalmente, informa ter efetuado o depósito judicial do valor que entende como remanescente e incontroverso, na importância de R\$ 112.148,84, esgotando, assim, a sua obrigação contratual. Diante desse cenário, postula, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar o curso do cumprimento de sentença e impedir a prática de quaisquer atos de constrição patrimonial, sob pena de sofrer dano grave e de difícil reparação. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que seja reconhecido o excesso de execução, com o consequente abatimento dos valores já pagos e a sua exclusão do polo passivo da demanda executiva, ante a satisfação integral de sua obrigação securitária.

Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar.

É o breve relatório. Decido.

O recebimento do presente recurso na modalidade suspensiva é medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores previstos no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. A norma processual exige, para tanto, a cumulação de dois pressupostos fundamentais: a probabilidade de provimento do recurso (*fumus boni iuris*) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida (*periculum in mora*).

Compulsando detidamente os autos, e em um juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento da medida pleiteada.

A probabilidade do direito da agravante afigura-se, em uma análise preliminar, demonstrada. A controvérsia central reside em duas questões interdependentes: a limitação da responsabilidade da seguradora ao capital segurado e a possibilidade de abatimento de valores pagos administrativamente, em decorrência do mesmo sinistro, do montante total da cobertura.

No caso, a tese da parte agravante de que os valores já pagos referentes ao mesmo sinistro devem ser abatidos do limite da apólice, mostra-se plausível, conforme os arts. 757 e 781 do Código Civil, evitando pagamento superior ao contratado e eventual enriquecimento sem causa. Tais questões são próprias da fase de cumprimento de sentença.

O risco de dano grave e de difícil reparação também se encontra caracterizado. A decisão agravada determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que autoriza a prática de atos de constrição patrimonial, como o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da agravante. O valor em discussão, referente ao suposto excesso de execução, é significativo, ultrapassando R\$ 144.000,00, conforme cálculos apresentados pela seguradora.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, defiro o pedido para atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Em consequência, determino a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença, no que tange à agravante HDI SEGUROS S.A., e, por conseguinte, a abstenção da prática de quaisquer atos de constrição, bloqueio ou levantamento de valores que excedam a quantia já depositada judicialmente, até o julgamento final do presente recurso por este colegiado.

Comunique-se, com urgência, o juízo de origem acerca do teor desta decisão, para as providências cabíveis.

Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal de 15 dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, voltem os autos conclusos para julgamento.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA**, Desembargador Relator, em 20/10/2025, às 21:36:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20009371713v4** e o código CRC **2fbd58c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 20/10/2025, às 21:36:36

5300098-40.2025.8.21.7000

20009371713.V4

Evento 7

Evento:
REMETIDOS OS AUTOS

Data:
20/10/2025 21:36:36

Usuário:
LABGSILVA - LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA - MAGISTRADO

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
7

Complemento:
GabLABGS -> Sec11CCiv

Evento 8

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A COMUNICACAO ELETRONICA

Data:

21/10/2025 13:49:46

Usuário:

SILT - SILVANA TESTA - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

8

Complemento:

Email Enviado

Justiça Estadual

Informações do Email Enviado

21/10/2025 13:49:46

De: 11_camcivel@tjrs.jus.br
Para: frfredwest1vciv@tjrs.jus.br
Assunto: TJRS - Gab. Des. Luís Antônio Behrendorf Gomes da Silva - Processo 5300098-40.2025.8.21.7000

Boa tarde,
Encaminho em anexo o despacho para cumprimento de diligências .
Favor acusar o recebimento.
Att.
Silvana

[Email enviado pelo sistema eprocTJRS da Justiça Estadual]

Anexos

53000984020258217000-Evento 6-DESPADEC1.pdf

Evento 9

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

21/10/2025 13:52:49

Usuário:

SILT - SILVANA TESTA - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

9

Agravante:

HDI SEGUROS S.A.

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

24/10/2025 00:00:00

Data Final:

30/10/2025 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Evento 10

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:
21/10/2025 13:52:49

Usuário:
SILT - SILVANA TESTA - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
10

Agravante:
HDI SEGUROS S.A.

Prazo:
5 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
24/10/2025 00:00:00

Data Final:
30/10/2025 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Evento 11

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

21/10/2025 13:52:49

Usuário:

SILT - SILVANA TESTA - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

11

Agravado:

MAICON DENTI

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

24/10/2025 00:00:00

Data Final:

13/11/2025 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO, DANIEL GOLISZEVSKI, BELCHIOR FRIZON

Evento 12

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:
21/10/2025 13:52:49

Usuário:
SILT - SILVANA TESTA - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
12

Intimado:
MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
03/11/2025 00:00:00

Data Final:
24/11/2025 23:59:59

Suspensões e Feriados:
Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra: 20/11/2025

Evento 13

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

21/10/2025 13:52:49

Usuário:

SILT - SILVANA TESTA - SERVIDOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

13

Interessado:

R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

24/10/2025 00:00:00

Data Final:

13/11/2025 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

RODRIGO GONÇALVES

Evento 14

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DJEN

Data:

22/10/2025 02:00:33

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

14

Complemento:

no dia 22/10/2025 - Refer. aos Eventos: 9, 10, 11, 13

Evento 15

Evento:
PUBLICADO NO DJEN

Data:
23/10/2025 03:00:56

Usuário:
SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
15

Complemento:
no dia 23/10/2025 - Refer. aos Eventos: 9, 10, 11, 13

Evento 16

Evento:

DECORRIDO PRAZO

Data:

31/10/2025 01:04:39

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

16

Complemento:

Refer. aos Eventos: 9 e 10

Evento 17

Evento:
CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
31/10/2025 23:59:59

Usuário:
SECJE - SECJF -

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
17

Complemento:
Refer. ao Evento: 12 - Ciência Tácita

Evento 18

Evento:

CONTRARRAZOES REFER AO EVENTO 13

Data:

11/11/2025 08:28:04

Usuário:

SC029322 - RODRIGO GONÇALVES - ADVOGADO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

18



11ª CAMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049 (Originário)
Autos nº: 5001483-31.2024.8.21.0049 (Cumprimento de sentença)
Autos nº: 5300098-40.2025.8.21.7000 (Agravo de Instrumento)
Agravante: HDI SEGUROS S/A
Agravados: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS e MAICON DENTI E OUTROS

R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS, devidamente qualificada, por seu advogado devidamente constituído, nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, apresentar **CONTRARRAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO**, requerendo após a juntada aos autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 11 de novembro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984





DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AGRAVANTE: HDI SEGUROS

AGRAVADOS: R.A. MESQUITA E OUTROS

AUTOS Nº ORIGEM: 5001804-71.2021.8.21.0049

AUTOS AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5300098-40.2025.8.21.7000

CONTRARRAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

COLEND A TURMA

EMÉRITOS JULGADORES

BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela **HDI SEGUROS S/A** contra a decisão do Ev. 82 da fase de cumprimento de sentença (nº 5001483-31.2024.8.21.0049), que rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e determinou o prosseguimento da execução em seu desfavor, na integralidade da condenação, sem reconhecimento de excesso ou abatimento dos alegados pagamentos espontâneos.

A sentença de origem (processo nº 5001804-71.2021.8.21.0049/RS), mantida em acórdão, condenou as rés (R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MÓVEIS E ESTOFADOS e HDI SEGUROS S/A) ao conserto integral do veículo do agravado, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00 (atualizado para R\$95.636,00 em razão do decurso do tempo), e, ao pagamento de lucros cessantes no valor de R\$3.000,00 mensais, desde a data do acidente (23/02/2021) até o efetivo conserto do bem, com correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês desde o acidente.

A Agravante, denunciada à lide, como seguradora no âmbito de contrato de seguro de responsabilidade civil (RC) facultativo, aceitou a denúncia, mas agora busca limitar sua responsabilidade à rubrica "**Danos Materiais**" da apólice, alegando excesso de execução e abatimento de pagamentos administrativos no valor de R\$112.148,84.

Entretanto, como será demonstrado, o agravo não merece provimento, pois a decisão agravada está em plena conformidade com a lei e a jurisprudência, e a agravante é solidariamente





responsável pela integralidade da condenação, sem direito a limitações que frustrem a efetividade da sentença.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.019, I, DO CPC)

Preliminarmente, **REQUER-SE** a denegação do efeito suspensivo pleiteado pela Agravante, por ausência de *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

No caso em tela, não há probabilidade do direito alegado (*fumus boni iuris*), pois, a sentença de origem não limitou estritamente a responsabilidade da Agravante à apólice de forma a excluir os lucros cessantes acumulados **por sua própria inércia**.

Ao contrário, a condenação é solidária, conforme Súmula 537 do STJ: "**No seguro de responsabilidade civil facultativo, a seguradora e o segurado são solidariamente responsáveis pelos danos causados a terceiros**".

Os pagamentos administrativos alegados não foram comprovados como quitação integral, e o depósito judicial realizado (R\$112.148,84) é manifestamente insuficiente para cobrir o total da dívida, que, **em razão do não conserto do veículo**, já acumula lucros cessantes superiores a R\$191.656,26, acrescidos de correção e juros.

Ainda, não há perigo na demora (*periculum in mora*), uma vez que a execução prossegue de forma regular, sem risco de dano irreparável à Agravante, que, como seguradora, possui patrimônio suficiente para responder pela obrigação contratual assumida.

Suspender a execução **apenas beneficiaria a Agravante em sua omissão**, perpetuando o prejuízo ao Agravado e ao interessado (segurado), que, como empresa de pequeno porte, não dispõe de recursos para arcar com o saldo remanescente.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGRAVANTE NO SEGURO DE RC FACULTATIVO INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

A agravante busca limitar sua responsabilidade aos termos da apólice (rubrica "Danos Materiais", alegadamente exaurida em R\$ 112.148,84 após deduções), invocando os arts. 757 e 781 do





Código Civil (CC).

Tal pretensão, contudo, desconsidera a natureza solidária da obrigação no seguro de responsabilidade civil (RC) facultativo veicular, especialmente quando a conduta negligente e omissiva da própria seguradora agrava os danos, violando os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato.

Isso reforça a solidariedade entre seguradora e segurado pela integralidade dos danos causados a terceiros, sem que cláusulas limitativas da apólice possam ser opostas ao prejudicado ou ao segurado quando o descumprimento contratual pela seguradora é evidente.

No caso em análise, a sentença de origem condenou as rés de forma solidária ao conserto integral do veículo e aos lucros cessantes (R\$ 3.000,00 mensais desde 23/02/2021 até o efetivo reparo), sem ressalvas que permitam à HDI evadir-se da obrigação integral.

A conduta da agravante, marcada por inércia prolongada, configura má-fé contratual e agrava os prejuízos não apenas ao agravado (terceiro prejudicado), mas sobretudo ao interessado (segurado, R.A. Mesquita de Araújo - Móveis e Estofados), uma microempresa de porte limitado, incapaz de suportar o ônus financeiro decorrente do acúmulo de lucros cessantes.

Apesar da determinação judicial para iniciar o conserto em 30 dias e concluí-lo em 60 dias (sentença de 13/05/2023), a HDI não autorizou o reparo, resultando em um agravamento contínuo da dívida.

Até a data atual, transcorridos mais de 57 meses desde o acidente, os lucros cessantes acumulados superam R\$ 191.656,26, acrescidos de correção monetária (IGP-M) e juros de mora (1% ao mês), conforme fixado na sentença.

Essa omissão não é mero descuido, mas uma violação flagrante ao dever de cooperação e boa-fé inerente aos contratos de seguro, conforme doutrina Sérgio Cavalieri Filho: "**O inadimplemento contratual, especialmente em contratos de seguro, causa ao segurado não só prejuízos patrimoniais, mas também afeta a confiança depositada no contrato, exigindo uma reparação integral dos danos causados**" (*Programa de Responsabilidade Civil*).

O descumprimento prolongado pela seguradora, caracterizado por inércia, gera responsabilidade por danos morais e patrimoniais, inclusive ao segurado, por desvio produtivo e frustração da finalidade do contrato.





No mesmo sentido, cabe à seguradora provar exclusões de cobertura, não se presumindo má-fé do segurado ou do terceiro.

Portanto, inexistente excesso de execução, pois a condenação abrange danos emergentes e lucros cessantes integralmente cobertos pela responsabilidade solidária da agravante.

A conduta omissiva da HDI não apenas perpetua o dano ao agravado, mas impõe ao segurado – uma pequena empresa – um prejuízo econômico insustentável, configurando abuso de direito (art. 187 do CC) e justificando a manutenção da execução integral em seu desfavor.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFICIÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXTREMO ABORRECIMENTO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR DECORRENTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ARTIGO 206, § 1º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (CORRESPONDENTE AO ARTIGO 178, § 6º, II, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916), SEGUNDO O QUAL PRESCREVE EM UM ANO A PRETENSÃO DO SEGURADO CONTRA O SEGURADOR, DIRIGE-SE À PRETENSÃO RESULTANTE DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, ENVOLVENDO A COBERTURA SECURITÁRIA EM SI. NO CASO EM QUE A PRETENSÃO DECORRE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA, INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 2. AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONCLUÍRAM, COM BASE NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NOS AUTOS, QUE HOUVE INEQUÍVOCA CULPA DA SEGURADORA DEMANDADA, AGINDO COM CONDUTA IMPRÓPRIA E INÉRCIA INJUSTIFICÁVEL, O QUE MOTIVOU A DEMORA NO REPARO DO VEÍCULO DO AUTOR, OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO. 3. FICOU DEMONSTRADO QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA CAUSOU INDUVIDOSO DANO MORAL, CONSISTENTE NO DESCONFORTO E EXTREMO ABORRECIMENTO CAUSADO PELA DEMORA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA EM LIBERAR O PAGAMENTO DAS PEÇAS E DO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO, ALÉM DE FAZER EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE FORMA ABUSIVA E DESNECESSÁRIA, SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR DECORRENTE DE SIMPLES INADIMPLENTO CONTRATUAL. 4. O VALOR ARBITRADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PODE SER REVISTO POR ESTA CORTE TÃO SOMENTE NAS HIPÓTESES EM QUE A CONDENÇÃO SE REVELAR IRRISÓRIA OU EXORBITANTE, DISTANCIANDO-SE DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE, O QUE NÃO SE EVIDENCIA NO PRESENTE CASO, EM QUE FIXADO EM R\$ 5.700,00 (CINCO MIL E SETECENTOS REAIS). 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AGINT NO RESP: 1192274 SP 2010/0079400-8, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, DATA DE JULGAMENTO: 02/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 10/02/2017), GRIFO NOSSO.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEMORA EM REALIZAR O CONserto DO VEÍCULO. AÇÃO INTERPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA A SEGURADORA DO CAUSADOR DO DANO. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 82 DO FONAJE. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. PROVA DOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA DEMORA. ALUGUEL DE VEÍCULO. DEVER DE A SEGURADORA ARCAR COM OS PREJUÍZOS MATERIAIS DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - RECURSO CÍVEL: 71008784035 RS, RELATOR: ROBERTO CARVALHO FRAGA, DATA DE JULGAMENTO: 27/08/2019, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO:





12/09/2019), GRIFO NOSSO.

Além das jurisprudências já mencionadas, destaca-se um entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reitera a responsabilidade da seguradora em arcar com os danos materiais e morais decorrentes da demora injustificada no cumprimento da obrigação contratual:

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O CONserto. DANO MORAL CONFIGURADO. A demora injustificada na realização do conserto do veículo, obrigando o segurado a permanecer privado do uso de seu bem por tempo excessivo, caracteriza dano moral, passível de indenização. (TJ-RS - Apelação Cível: 70081234684 RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26/04/2020)".

Deste modo, Vossa Excelência, a conduta da Agravante, não apenas ignora a determinação judicial, mas também coloca a Agravada/Segurada em uma posição de vulnerabilidade, uma vez que esta não possui condições financeiras para arcar com o restante da dívida.

Especialmente em relação aos lucros cessantes, que continuam a se acumular diariamente devido ao descumprimento da Agravante. Tal situação agrava ainda mais o impacto sobre a Agravada.

Cumprir destacar que o caráter continuado do prejuízo causado pela omissão da seguradora, que se perpetua mês a mês com o aumento dos lucros cessantes, reforça a necessidade de medidas enérgicas e imediatas para mitigar os danos ao Autor e à Agravada.

A persistência dessa situação pode levar à insolvência da Agravada, o que não só afetaria sua operação, mas também comprometeria a satisfação do direito do Autor.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONserto DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE, A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONserto DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECIU POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA. ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. NA HIPÓTESE FÁTICA,





FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 02959447420198217000 PORTO ALEGRE, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020), GRIFO NOSSO.

É importante reconhecer que a responsabilidade pelo cumprimento integral da obrigação recaia sobre a Agravante, que deve ser compelida a honrar seus compromissos contratuais e judiciais, garantindo que o conserto do veículo seja realizado e que os lucros cessantes sejam devidamente compensados.

Assim, **não há excesso de execução**, pois a condenação abrange danos emergentes e lucros cessantes, integralmente cobertos pela responsabilidade solidária da Agravante.

Em razão disso, **REQUER-SE** o desproimento do agravo de instrumento nesse aspecto, mantendo-se a decisão agravada para reconhecer a responsabilidade solidária integral da agravante, inclusive pelos danos agravados por sua conduta omissiva.

DA INSUFICIÊNCIA DOS PAGAMENTOS E DEPÓSITO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E BOA-FÉ

A agravante alega pagamentos administrativos (R\$ 42.806,36 para conserto parcial, R\$7.060,00 para pneus e R\$ 15.000,00 para honorários) e depósito judicial (R\$ 112.148,84), mas tais quantias são manifestamente insuficientes para quitar a dívida, especialmente ante o acúmulo de lucros cessantes provocado por sua inércia.

O contrato de seguro impõe à HDI a obrigação de reparar o veículo em caso de sinistro, observados os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social, sob pena de responsabilidade por todos os danos decorrentes do inadimplemento.

Como expõe Cavalieri Filho, o descumprimento em contratos de seguro frustra a finalidade protetiva, gerando prejuízos patrimoniais e morais ao segurado, que deposita confiança na seguradora para mitigar riscos.

No presente caso, a HDI, ao não cumprir a sentença e omitir-se na autorização do conserto,





agravou a dívida em desfavor do interessado, uma empresa de pequeno porte sem capacidade financeira para arcar com o saldo remanescente.

O depósito de R\$112.148,84 não cobre sequer os lucros cessantes acumulados (R\$191.656,26), desconsiderando correção e juros, o que evidencia descaso e violação ao dever de lealdade contratual.

Cláusulas abusivas ou omissões da seguradora não podem ser invocadas para limitar a cobertura quando há má-fé presumida pelo descumprimento.

A conduta da HDI pode ensejar astreintes (art. 537 do CPC) para compelir o cumprimento, bem como danos morais ao segurado por desvio produtivo e vulnerabilidade econômica.

Assim, deve ser mantido o prosseguimento da execução integral, condenando a agravante pelos danos causados ao segurado pela sua negligência.

Nesse sentido, a jurisprudência entende que:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMORA NO CONserto DO VEÍCULO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO I. PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DA DEMORA DA SEGURADORA EM PROCEDER O CONserto DO VEÍCULO, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE TRÊS ANOS, NOS TERMOS DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. AQUI, DIGA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO PRETENDE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, QUESTÃO ESSA QUE JÁ FOI OBJETO DE DEMANDA PRETÉRITA, RAZÃO PELA QUAL NÃO INCIDE O PRAZO PRESCRICIONAL ANUO, CONFORME POSTULADO PELA PARTE REQUERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. II. NO CASO CONCRETO, A DEMANDANTE PRETENDE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA **DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO SINISTRADO. DE FATO, É INCONTROVERSA A DEMORA NO CONserto DO AUTOMÓVEL, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O VEÍCULO PERMANECIU POR CERCA DE QUATRO MESES NA OFICINA. ALIÁS, INCONTESTE QUE A SEGURADORA JÁ RESSARCIU A SEGURADA PELOS DANOS MATERIAIS, FACE À NEGATIVA DE COBERTURA, CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA EM DEMANDA PRETÉRITA AJUIZADA PELA ORA AUTORA. III. NA HIPÓTESE FÁTICA, FACE A DEMORA INJUSTIFICADA NO CONserto DO VEÍCULO DA AUTORA, ESTÁ CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. IV. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCURADOR DA AUTORA, OBSERVADOS O ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC, INCLUÍDOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS POR CONTA DO DESPROVIMENTO DO APELO DA REQUERIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL, Nº 70083240358, QUINTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, JULGADO EM: 18-12-2019). (TJ-RS - AC: 70083240358 RS, RELATOR: JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, DATA DE JULGAMENTO: 18/12/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/01/2020, GRIFO NOSSO.**





Deste modo, Vossa Excelência, **REQUER-SE** o desprovemento do agravo de instrumento nesse aspecto, mantendo-se a decisão agravada para declarar a insuficiência dos pagamentos e depósito realizados pela agravante, reconhecendo o descumprimento contratual e os danos causados ao segurado.´

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DA LEI 14.905/2024

A agravante pleiteia atualização exclusiva pela correção monetária (IPCA/IBGE) sem juros, mas tal pretensão é infundada. A sentença fixou correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês desde o acidente, o que deve ser preservado.

Com a Lei 14.905/2024 (vigente desde 30/08/2024), os arts. 389 e 406 do CC preveem atualização pelo IPCA anual e juros pela SELIC.

Contudo, como o título executivo é anterior, aplica-se a regra de transição para evitar prejuízo ao credor. A incidência de juros desde a citação em casos de RC veicular rejeita limitações exclusivas à correção quando há inércia.

Assim, mantém-se a atualização da sentença, sem redução.

Assim, **REQUER-SE** o desprovemento do agravo de instrumento nesse aspecto, mantendo-se a decisão agravada para preservar os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na r. sentença, rejeitando a pretensão da agravante de exclusão de juros.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, **REQUER-SE**:

- a) A denegação do efeito suspensivo;
- b) O desprovemento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada;
- c) A condenação da Agravante ao pagamento de honorários recursais em favor do interessado, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.

Nestes termos, pede deferimento.





Blumenau, 11 de novembro de 2025.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984



Evento 19

Evento:

CONTRARRAZOES REFER AO EVENTO 11

Data:

12/11/2025 21:21:53

Usuário:

RS102927 - MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO - ADVOGADO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

19



À Douta Relatoria do Agravo de Instrumento que Tramita perante a Egrégia 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Processo nº.: 5300098-40.2025.8.21.7000;
Agravante: HDI Seguros S.A.;
Demandado: Maicon Denti;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos do Cumprimento de Sentença em epígrafe, por seus procuradores signatários, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar suas **CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO** interposto pela executada HDI SEGUROS S.A., consubstanciadas nas razões em anexo.

Requer, assim, seja o presente arrazoadado recebido, processado e, ao final, sirva para fundamentar o total improvimento do recurso interposto pela Agravante, mantendo-se hígida a correta decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, por ser medida de lédima Justiça.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 12 de novembro de 2025.

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927



Rua João Ruaro, 329, sl 501, Frederico Westphalen-RS

(55) 9 9114-0523

contato@brvoadvocacia.adv.br

CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo nº.: 5300098-40.2025.8.21.7000;

Agravante: Hdi Seguros S.A.;

Demandado: Maicon Denti;

EGRÉGIO TRIBUNAL,

COLEND A CÂMARA,

NOBRES JULGADORES.

I. SÍNTESE DA LIDE

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HDI SEGUROS S/A contra a decisão do Evento 82 que, em cumprimento de sentença (5001483-31.2024.8.21.0049), rejeitou a impugnação por inovação/preclusão e determinou o prosseguimento. O título transitou em julgado em 15/10/2024, mantendo: (i) conserto integral do caminhão; (ii) lucros cessantes de R\$ 3.000,00/mês desde 23/02/2021 até o efetivo conserto; (iii) IGP-M + juros de 1% a.m.

A demanda principal visou a reparação de danos decorrentes de grave acidente de trânsito ocorrido em 23 de fevereiro de 2021, causado por culpa exclusiva do condutor do veículo segurado pela Agravante, o qual, em manobra imprudente de ultrapassagem em local proibido e em altíssima velocidade, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão do Agravado.

Após exaustiva instrução, sobreveio a sentença (Evento 78 dos autos principais), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos emergentes (conserto integral do veículo, orçado inicialmente em R\$ 62.515,00) e lucros cessantes (R\$ 3.000,00 mensais desde o acidente até o efetivo conserto). A responsabilidade da Agravante (HDI) foi expressamente limitada ao valor da cobertura prevista na apólice para danos materiais (R\$ 150.000,00).

O Agravado recorreu da sentença (Evento 95), buscando a majoração dos lucros e a procedência dos danos morais e depreciação, recurso este que foi desacolhido por esta Colenda Câmara (Evento 10), sobrevindo o trânsito em julgado em 15 de outubro de 2024.

Iniciado o Cumprimento de Sentença (Nº 5001483-31.2024.8.21.0049), a Agravante foi intimada e apresentou Impugnação (Evento 15), alegando excesso de execução. Sustentou ter realizado pagamentos administrativos anteriores à sentença, no valor de R\$ 64.866,36, a terceiros (outra vítima do acidente) e à própria corré (R.A. Mesquita), pretendendo abater tal montante do limite da apólice. Depositou judicialmente apenas o que entendia como saldo devedor (R\$ 112.148,84).

O Douto Juízo *a quo*, em decisão irretocável (Evento 82), julgou **IMPROCEDENTE** a Impugnação. O magistrado reconheceu que a tentativa de deduzir **valores jamais mencionados ou comprovados durante a fase de conhecimento** configurava clara e inadmissível **inovação processual**, estando a matéria preclusa.

É contra esta decisão que a Agravante se insurge, tendo obtido, em caráter liminar, o efeito suspensivo (Evento 6 deste Agravo). Contudo, como se demonstrará, o recurso não merece prosperar, devendo a decisão de primeiro grau ser integralmente mantida.

II. PRELIMINARMENTE

a) Não conhecimento por inovação recursal

A Agravante introduz, nesta fase, questões que não foram submetidas ao Juízo de origem nem integram a decisão agravada. Busca, entre outras medidas, aplicar legislação superveniente (Lei 14.905/2024) para **alterar índices de correção e juros já definidos no título executivo**, bem como reabrir bases e deduções que não foram objeto de deliberação. Dessa forma, os pontos recursais invocados não guardam pertinência direta com o conteúdo da decisão atacada.

Sendo assim, não há devolução válida dessa matéria ao Tribunal. Em recurso, é vedado inovar: o que não foi oportunamente alegado e provado está alcançado pela preclusão (CPC, arts. 336, 434 e 507).

Além disso, em cumprimento de sentença prevalece a estrita vinculação ao título e à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509, §4º), o que impede a modificação de critérios já fixados ou a inclusão de abatimentos estranhos ao crédito exequendo.

Por conseguinte, conhecer desses capítulos ampliaria indevidamente o escopo do agravo, convertendo-o em sucedâneo de revisão do próprio título, o que o CPC não autoriza, notadamente nesta etapa executiva. Em razão disso, impõe-se reconhecer a inovação recursal e a incompatibilidade dos pedidos com o objeto da decisão agravada.

Diante do exposto, requer-se o não conhecimento dos pontos inovadores do agravo, especialmente aqueles que pretendem substituir os critérios de atualização e juros fixados no título e reconfigurar a base do débito com deduções alheias à coisa julgada. Subsidiariamente, caso superada a preliminar, que tais pretensões sejam rejeitadas por afronta à coisa julgada e à preclusão.

III. DAS RAZÕES PARA REJEIÇÃO DO RECURSO

a. Da preclusão consumativa e da inovação processual (arts. 336, 434 e 507 CPC)

A decisão agravada, que rejeitou a impugnação da Agravante, fundamentando de maneira precisa na ocorrência de inovação processual e na preclusão. A Agravante, em suas razões recursais, tenta descaracterizar sua falha processual, tratando a matéria como se fosse mera aplicação do artigo 781 do Código Civil, o que não condiz com a realidade.

Estamos diante, portanto, de um típico caso de preclusão consumativa e inovação processual, como corretamente reconheceu a decisão de Evento 82.

A questão não é o limite da apólice, mas sim *o que* pode ser deduzido desse limite, **matéria fática que deveria ter sido arguida no momento oportuno**.

O processo de conhecimento, que tramitou por anos (2021 a 2024), foi o momento adequado para que a seguradora apresentasse todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do Autor, conforme preceitua o artigo 336 do Código de Processo Civil. A Agravante alega ter realizado pagamentos que totalizam R\$ 64.866,36 em maio, junho e setembro de 2021. Ora, tais pagamentos ocorreram *antes* da audiência de instrução (2023) e *antes* da própria sentença (2023) e portanto, deveriam ter sido alegados e provados na cognição sumária (art. 336 e 434 CPC).

Durante toda a instrução processual, a Agravante teve inúmeras oportunidades para informar ao Juízo a existência desses pagamentos e provar que eles efetivamente erodiram o limite da apólice disponível para indenizar o Agravado. Em sua contestação (Evento 16), limitou-se a defender a inexistência de culpa e a impugnar os valores pedidos, **sem jamais mencionar que a cobertura de danos materiais já estaria parcialmente comprometida.**

Nesse sentido, verifica que a seguradora não os trouxe na contestação (Ev. 16), silenciou nas alegações finais (Ev. 71); bem como deixou a sentença (Ev. 78) e o acórdão (Ev. 10) se formarem sem essa matéria. E agora, em cumprimento de sentença, pretende reabrir o mérito.

A Agravante permitiu que o processo fosse instruído, julgado em primeira instância (Evento 78) e em grau de recurso por esta Colenda Câmara (Evento 10), sempre com base na premissa de que o limite de R\$ 150.000,00 estava integralmente disponível para a pretensão do Agravado.

Somente agora, em fase de execução, quando confrontada com o pagamento, é que a Agravante apresenta fatos novos, convenientemente omitidos por anos.

Portanto, a decisão do Juízo de primeiro grau (Evento 82) está correta ao reconhecer a preclusão consumativa. Aceitar a tese da Agravante neste momento seria permitir a reabertura da discussão de mérito e a alteração dos contornos fáticos da lide, o que viola frontalmente a coisa julgada e a segurança jurídica.

O título executivo judicial estabeleceu a condenação e o limite da apólice com base no que foi alegado e provado, não podendo ser modificado por fatos pretéritos que a parte optou por omitir, de modo que o recurso da seguradora deve ser desprovido.

b. Da impossibilidade de compensação de dívidas de terceiros

Mesmo superada a preclusão, é juridicamente impossível deduzir do crédito do exequente valores pagos a terceiros estranhos ao título (ou à corré).

Isso porque, o título (Ev. 78) vincula a obrigação ao AUTOR MAICON (conserto + lucros cessantes). Compensar gastos alheios ao título desvirtua a coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509, §4º).

Sendo assim, caso a Agravante suponha direito regressivo, a via é ação própria, não abatimento contra o crédito do exequente.

A Agravante, contudo, confessa em sua impugnação (Evento 15) e no próprio Agravo (Evento 1) que os valores que pretende "abater" foram pagos: 1) à "SPACE CABINES 323 LTDA ME" (R\$ 42.806,36); 2) a "MANOEL PEREIRA DE MEDEIROS" (R\$ 7.060,00); e 3) à corré "REALME INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT" (R\$ 15.000,00).

Excelências, o Agravado não recebeu esses valores. A Agravante busca, na prática, uma compensação, o que é juridicamente vedado pelo artigo 368 do Código Civil, pois o Agravado (Maicon Denti) não é, ao mesmo tempo, credor e devedor da Agravante.

Os pagamentos feitos ao condutor do terceiro veículo (Sr. Manoel Me-deiros, do Ford Cargo) ou à própria segurada (R.A. Mesquita) são referentes a obrigações distintas e não podem, em hipótese alguma, ser descontados da indenização judicialmente deferida ao Agravado, ainda mais quando sequer foram mencionados no processo de conhecimento ou oportunizado ao exequente (vítima do acidente) questioná-los.

A relação da seguradora com seu segurado (R.A. Mesquita) e com as outras vítimas do acidente é autônoma. Se a Agravante utilizou o limite da apólice para cobrir outros supostos danos, que repete-se, sequer foram mencionados antes do cumprimento de sentença, essa gestão é de sua inteira responsabilidade e deve ser discutida com seu cliente (o segurado), não podendo ser oposta ao terceiro prejudicado (o Agravado), que buscou seus direitos pela via judicial.

A sentença determinou a responsabilidade solidária da HDI até o limite da apólice *para esta ação*. Tendo a seguradora omitido que já havia utilizado parte desse limite, ela deve agora arcar com o ônus de sua própria desídia processual, respondendo pelo valor integral da cobertura (R\$ 150.000,00) para a quitação da dívida com o Agravado.

Não há, portanto, qualquer excesso de execução, mas sim uma tentativa infundada da Agravante de se eximir de sua obrigação líquida e certa, transferindo ao Agravado o prejuízo de supostos pagamentos feitos a terceiros, o que resta impugnado também, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao agravo.

c. Da Necessária Revogação do Efeito Suspensivo Deferido Liminarmente

A Agravante obteve, em caráter preliminar (Evento 6 deste recurso), a concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que sua tese seria "plausível" e que a questão seria "própria da fase de cumprimento de sentença". Respeitosamente, roga-se a esta Colenda Câmara pela reconsideração e revogação de tal medida, com base nos argumentos ora apresentados.

Conforme exaustivamente demonstrado, o *fumus boni iuris* (probabilidade de provimento) da Agravante é nulo. **Seu recurso baseia-se integralmente em matéria fática acobertada pela preclusão consumativa e em tese juridicamente insustentável** (compensação de dívidas de terceiros). A decisão agravada (Evento 82) aplicou corretamente o direito processual e material.

Por outro lado, o *periculum in mora* (risco pela demora) milita inteiramente em favor do Agravado.

Isso porque, o caminhão do Autor, seu único instrumento de trabalho, encontra-se parado e destruído desde 23 de fevereiro de 2021. A sentença (Evento 78), proferida em maio de 2023, determinou o conserto em 60 dias, o que nunca foi cumprido pela Agravante.

O Agravado está há mais de quatro anos e oito meses sem sua fonte de renda. **A suspensão da execução, deferida liminarmente, serve apenas para premiar a Agravante por sua própria omissão processual e protelar ainda mais o sofrimento do Agravado, que vê os lucros cessantes se acumularem justamente porque a Agravante se recusa a cumprir a obrigação principal: o conserto do veículo.**

Além disso, o depósito de R\$ 112.148,84 não exaure a obrigação, sequer é suficiente para cobrir os lucros cessantes já acumulados, que à época do início da execução já somavam R\$ 127.367,52.

Os cálculos (Ev. 22) demonstram saldo expressivo e base de cálculo para multa/ honorários do art. 523, §1º. Em 30/09/2024, a memória indicava: base R\$ 181.134,79; multa 10% = R\$ 18.113,47; honorários 10% = R\$ 18.113,47; totalizando R\$ 217.361,73, todos após compensar o depósito judicial (Ev. 14).

Sendo assim, tem-se que os requisitos do art. 525, §6º são cumulativos e não há garantia integral do juízo, bem como o perigo é inverso, pois o Autor está há anos sem renda do caminhão e os lucros cessantes seguem correndo até o efetivo conserto, nos termos do título.

Logo, o efeito suspensivo apenas premia a inércia da seguradora e amplia o dano.

IV. DOS PEDIDOS

Em razão do exposto, o Agravado **MAICON DENTI** requer a esta Colenda Câmara:

a) o recebimento e processamento destas contrarrazões, por serem tempestivas e pertinentes;

b) preliminarmente, o não conhecimento dos capítulos inovadores do agravo, que pretendem aplicar legislação superveniente e substituir critérios de atualização/juros já fixados no título, por inovação recursal e ofensa à coisa julgada (CPC, arts. 502 e 509, §4º), sendo assim limitada a devolução do recurso ao que efetivamente foi decidido;

c) a revogação do efeito suspensivo concedido liminarmente (Evento 6), em razão de não haver garantia integral do juízo (CPC, art. 525, §6º) e existir *periculum in mora* inverso em desfavor do Agravado, de modo que o cumprimento de sentença prossiga regularmente;

d) no mérito, seja totalmente negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se, dessa forma, a decisão do Evento 82 que rejeitou a impugnação por preclusão e inovação processual e determinou o prosseguimento da execução;

e) o reconhecimento da insuficiência do depósito e da garantia do juízo e, em consequência, a determinação do prosseguimento executivo imediato (inclusive via SISBAJUD e demais meios constritivos), com a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC, conforme a memória de cálculo já juntada, devendo os valores ser atualizados até o efetivo pagamento;

f) a condenação da Agravante ao pagamento das custas processuais e a **majoração dos honorários em grau recursal**, nos termos do art. 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho adicional realizado nesta instância;

g) subsidiariamente, caso este E. Tribunal entenda cabível verba honorária pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, que haja a majoração dessa verba em razão do trabalho desenvolvido pelo patrono do Agravado em primeiro grau e também em segundo grau.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 12 de novembro de 2025.

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Evento 20

Evento:

DECORRIDO PRAZO

Data:

25/11/2025 01:02:13

Usuário:

SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

20

Complemento:

Refer. ao Evento: 12

Evento 21

Evento:
CONCLUSOS PARA DECISAO COM CONTRARRAZOES

Data:
25/11/2025 11:52:09

Usuário:
CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
21

Complemento:
Sec11CCiv -> GabLABGS

Evento 22

Evento:

INCLUSAO EM PAUTA DE JULGAMENTO PELO RELATOR

Data:

28/01/2026 17:00:38

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

22

Complemento:

Sessão Telepresencial

Data da sessão: 11/02/2026 14:00 - Sala de Sessão 511 - 5º Andar - TJ/RS - Porto Alegre/RS

Sequencial: 325

Evento 23

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A COMUNICACAO ELETRONICA

Data:

28/01/2026 17:00:38

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

23

Complemento:

Sessão Telepresencial

Evento 24

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DIARIO ELETRONICO PAUTA

Data:

29/01/2026 02:02:44

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

24

Complemento:

no dia 29/01/2026

Data da sessão: 11/02/2026 14:00

Evento 25

Evento:

CONHECIDO O RECURSO E PROVIDO

Data:

11/02/2026 19:11:01

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

25

Complemento:

por unanimidade



Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO TELEPRESENCIAL DE 11/02/2026

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

PROCURADOR(A): ROBERTO DIVINO ROLIM NEUMANN

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB RS018673)

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB RS018673)

AGRAVADO: MAICON DENTI

ADVOGADO(A): MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO (OAB RS102927)

ADVOGADO(A): DANIEL GOLISZEWSKI (OAB RS079906)

ADVOGADO(A): BELCHIOR FRIZON (OAB RS091887)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Telepresencial do dia 11/02/2026, na sequência 325, disponibilizada no DE de 29/01/2026.

Certifico que a 11ª Câmara Cível, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
A 11ª CÂMARA CÍVEL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

VOTANTE: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

VOTANTE: DESEMBARGADORA MARIA INES CLARAZ DE SOUZA LINCK

VOTANTE: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO JARDIM PORTO

CLARISSA VIZCAYCHAPI PAIM
Coordenadora

Evento 26

Evento:

JUNTADA DE RELATORIOVOTOACORDAO

Data:

12/02/2026 16:27:20

Usuário:

MMOELLER - MARIANE MOELLER - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

26



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MAICON DENTI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por **HDI SEGUROS S.A.** contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que lhe move **MAICON DENTI**. Abaixo, transcrevo a decisão agravada:

***HDI SEGUROS S.A.**, qualificado na inicial, apresentou **IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** que lhe move **MAICON DENTI**, igualmente qualificado, sustentando excesso de execução, enquanto entende como devido o valor de R\$ 112.148,84 (cento e doze mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).*

Efetuu os requerimentos de estilo e valorou a causa.

A impugnação foi recebida, com efeito suspensivo (evento 24, DESPADEC1).

Intimado, o impugnado manifestou-se rechaçando as alegações do impugnante. Alegou, preliminarmente, a ocorrência de inovação processual, uma vez que os supostos pagamentos que a HDI pretendia deduzir do limite da apólice jamais foram mencionados ou comprovados durante a fase de conhecimento, tratando-se de matéria preclusa. No mérito, sustentou a inadmissibilidade da compensação, pois os valores alegadamente pagos a terceiros não guardam qualquer relação com a obrigação de reparar o veículo do exequente ou de indenizá-lo pelos lucros cessantes, conforme determinado expressamente no título executivo judicial.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Inexistem preliminares a serem apreciadas, razão pela qual se passa, de imediato, ao exame de mérito.

A discussão dos autos reside na alegação de excesso de execução por parte da seguradora HDI, que busca limitar sua responsabilidade financeira ao saldo da apólice de seguro, após a dedução de valores que alega ter pago a terceiros em razão do mesmo sinistro, mas antes da prolação da sentença no processo de conhecimento

A sentença do processo de conhecimento foi proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES** os pedidos contidos na **AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** proposta por **MAICON DENTI** contra **R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME e HDI SEGUROS S.A.**, para o efeito de **CONDENAR** as rés a arcarem como o conserto integral do veículo, observado o orçamento preliminar mínimo de R\$ 62.515,00, bem como condenar as rés a pagarem ao autor lucros cessantes fixados em R\$ 3.000,00 mensais, a serem pagos desde a data do acidente até o efetivo conserto do bem, corrigido pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês desde a data do acidente. O conserto deverá ser iniciado no prazo de 30 dias e concluído no prazo de 60 dias, sob pena de ser autorizado o conserto diretamente pelo autor.

Registro que a responsabilidade da ré **HDI SEGUROS S.A.**, quanto à verba indenizatória descrita acima está limitada ao valor da cobertura prevista na apólice de seguro para danos materiais.

Como o veículo ainda não foi consertado e está em oficina credenciada pela seguradora, INDEFIRO o pedido de bloqueio de valores para o conserto do bem.

Havendo sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais. Cada parte acará com os honorários de sucumbência em favor do procurador da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho desempenhado, a matéria discutida e o tempo de tramitação do processo, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, impossibilitada a compensação

Suspensa a exigibilidade em relação a parte autora, em razão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, foi negado provimento ao recurso de apelação (evento 10, ACOR2).

A sentença, em momento algum, autorizou ou determinou a dedução de quaisquer valores que a seguradora porventura já tivesse pago a terceiros ou ao próprio segurado por outras razões não discutidas naquela lide.

Desta forma, a impugnação apresentada pela HDI não merece prosperar, pois busca rediscutir os limites de sua obrigação. A seguradora afirma ter pago um total de R\$ 49.866,36, referentes ao conserto do veículo de um terceiro envolvido no acidente e ao reembolso de honorários ao seu segurado. Com base nisso, pretende abater tal montante do limite total de R\$ 150.000,00 de sua apólice, para só então calcular o valor devido ao exequente.

A tentativa de apresentar, apenas na fase de cumprimento de sentença, a existência de pagamentos anteriores para reduzir o valor da condenação configura uma clara e inadmissível inovação processual.

Logo, não há que se falar em excesso de execução.

Dessa forma, a impugnação deve ser julgada improcedente, reconhecendo-se que a obrigação da seguradora perante o autor subsiste até o limite do valor de cobertura da apólice, sem os descontos pleiteados, devendo o saldo remanescente da execução prosseguir em face de ambas as executadas, observando a limitação contratual da seguradora.

Diante do exposto, **JULGO IMPROCEDENTE a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA** proposta por **HDI SEGUROS S.A.** contra **MAICON DENTI**.

Condeno a parte impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes.

Considerando o entendimento da Súmula n.º 519 do STJ no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença for julgada improcedente, deixo de fixar honorários em favor do patrono da parte impugnada/credora.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, o excesso de execução. Afirma que sua responsabilidade está contratualmente limitada ao valor previsto na apólice para danos materiais, que é de R\$ 150.000,00. Argumenta que, antes mesmo do início do cumprimento de sentença, já havia realizado pagamentos relativos ao mesmo sinistro, que totalizaram R\$ 64.866,36, sendo R\$ 42.806,36 pagos à SPACE CABINES 323 LTDA ME, R\$ 7.060,00 a um terceiro e R\$ 15.000,00 à corré R.A. MESQUITA DE ARAUJO, a título de reembolso de honorários. Após a dedução desses valores e a devida atualização, apurou um saldo devedor de R\$ 112.148,84, o qual foi depositado judicialmente. Defende que, com tal depósito, sua obrigação foi integralmente satisfeita, devendo ser excluída do polo passivo da execução. Alega que a insistência na cobrança do valor integral, sem o abatimento dos pagamentos já efetuados, viola os artigos 757 e 781 do Código Civil e configura enriquecimento sem causa do agravado. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o excesso de execução e a quitação de sua obrigação.

Intimadas, as partes agravadas apresentaram contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia central do presente agravo de instrumento consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, que a seguradora demonstre pagamentos administrativos efetuados em decorrência do mesmo sinistro para fins de abatimento do limite máximo de indenização previsto na apólice, quando tal fato não foi alegado ou comprovado durante a fase de conhecimento. De forma secundária, cumpre analisar a quem recai a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais do incidente de impugnação.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência da agravante merece prosperar.

Para a adequada compreensão da controvérsia, é imperativo recapitular a marcha processual que antecedeu o presente recurso. A demanda originária consiste em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 23 de fevereiro de 2021. Após a devida instrução processual, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando solidariamente as rés, R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS e a ora agravante, HDI SEGUROS S.A., ao pagamento de danos emergentes (conserto do caminhão do autor) e lucros cessantes. A responsabilidade da seguradora foi expressamente limitada ao capital segurado na apólice para danos materiais.

Interposto recurso de apelação, este foi desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Com o trânsito em julgado, certificado em 15 de outubro de 2024, o autor, ora agravado, deu início à fase de cumprimento de sentença.

Intimada para o pagamento voluntário do débito, a seguradora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou ter realizado pagamentos administrativos relacionados ao sinistro. Especificamente, informou ter pago as quantias de R\$ 42.806,36 em 28/05/2021, R\$ 7.060,00 em 02/06/2021, e R\$ 15.000,00 em 08/09/2021, totalizando, segundo a decisão agravada, R\$ 49.866,36. Com base nesses pagamentos pretéritos, sustentou que o limite de sua apólice estaria parcialmente exaurido, resultando em excesso de execução.

O juízo de primeiro grau, na decisão ora recorrida, rejeitou a impugnação, acolhendo a tese de preclusão e de inovação processual indevida, por entender que a matéria deveria ter sido arguida e provada na fase de conhecimento.

No entanto, importante destacar os limites da coisa julgada formada no processo de conhecimento. O título executivo judicial, cuja cópia da sentença foi juntada aos autos, é inequívoco ao estabelecer **a condenação solidária da seguradora e da segurada, mas, ao mesmo tempo, delimitar a responsabilidade da primeira ao montante previsto na apólice para a cobertura de danos materiais**. Tal limitação, portanto, integra o comando sentencial e está protegida pelo manto da imutabilidade.

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, o fez sob o fundamento de que a alegação dos pagamentos prévios configuraria inovação processual, matéria que estaria, portanto, preclusa. Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado, penso que a questão deve ser analisada sob outro prisma. A discussão trazida pela seguradora na fase executiva não visa rediscutir o mérito da condenação, a existência da sua obrigação ou o próprio limite da apólice. Pelo contrário, a seguradora parte da premissa estabelecida no título – sua responsabilidade limitada – para, então, demonstrar o seu exato cumprimento.

A apuração do *quantum debeatur* é matéria própria da fase de cumprimento de sentença. A alegação e

comprovação de pagamentos parciais, que influenciam diretamente no saldo devedor, não se confunde com a tentativa de alteração dos critérios de fundo do julgamento. Trata-se, em verdade, de um exercício de liquidação da obrigação, demonstrando-se que parte do valor máximo pelo qual poderia responder já foi parcialmente adimplida, ainda que extrajudicialmente, mas em razão do mesmo fato gerador – o sinistro objeto da lide.

Ignorar tais pagamentos levaria a uma situação juridicamente insustentável e contrária a um dos princípios basilares do nosso ordenamento: a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. Se a seguradora já despendeu valores para reparar danos decorrentes do mesmo acidente, seja indenizando outro lesado, seja reembolsando despesas de sua segurada, tais montantes devem, por imperativo lógico e jurídico, ser deduzidos do teto global de sua responsabilidade contratual. Permitir que o credor execute o valor integral da cobertura, como se nenhum pagamento tivesse ocorrido, seria cancelar o recebimento em duplicidade e impor à seguradora um ônus superior àquele que foi contratado e, mais importante, superior ao que foi determinado pela própria sentença transitada em julgado.

O contrato de seguro, por sua natureza, tem caráter indenizatório, visando à recomposição do patrimônio até o limite do interesse segurado, sendo vedado que a indenização ultrapasse o valor do interesse segurado e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice. A pretensão de executar a integralidade da cobertura, desconsiderando pagamentos já realizados, atenta diretamente contra a função social do contrato de seguro e a própria natureza da obrigação.

Portanto, a apresentação dos comprovantes de pagamento na fase de cumprimento de sentença não representa uma inovação sobre o mérito, mas a efetivação do comando judicial que limitou a responsabilidade da seguradora, permitindo a correta aferição do saldo devedor. A decisão agravada, ao impedir essa apuração sob o rótulo de preclusão, acabou por, na prática, ampliar a responsabilidade da agravante para além do que foi definido no título executivo, o que não se pode admitir.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida, reconhecendo-se a possibilidade de abatimento dos valores comprovadamente pagos pela seguradora em decorrência do mesmo sinistro, do limite máximo de sua responsabilidade previsto na apólice. A apuração contábil precisa de tais valores e do saldo remanescente deverá ser realizada pelo juízo de origem.

Cumpre, ademais, esclarecer que o valor da apólice deve ser corrigido, conforme preconiza a súmula 632 do STJ:

A correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação do seguro até o pagamento efetivo

Portanto, o limite da apólice deve se submeter a tal correção, pelo índice estabelecido no contrato, ou, na ausência deste, pelo IPCA.

Embora a tese de mérito da impugnação seja acolhida, a questão dos ônus sucumbenciais deste incidente processual específico merece análise apartada, à luz do princípio da causalidade.

Conforme este princípio, aquele que deu causa à instauração do processo ou do incidente deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso em tela, é inegável que a controvérsia sobre o abatimento dos valores somente surgiu na fase executiva porque a seguradora, ora agravante, permaneceu silente durante toda a fase de conhecimento a respeito dos pagamentos que já havia realizado administrativamente.

O credor, ao iniciar o cumprimento de sentença, o fez com base nos elementos que constavam nos autos até então: uma sentença que fixava uma condenação e um limite de apólice, sem qualquer ressalva sobre deduções. O cálculo por ele apresentado estava, portanto, formalmente correto e justificado diante da omissão da devedora. Foi a conduta omissiva pretérita da seguradora que tornou necessária a apresentação da impugnação para esclarecer fatos que já eram de seu conhecimento desde o início da lide.

Dessa forma, a seguradora, ao não informar oportunamente sobre os pagamentos, deu causa à instauração do incidente de impugnação, gerando trabalho adicional para o patrono da parte adversa e movimentando a máquina judiciária para resolver uma questão que poderia ter sido evitada. Em tal cenário, ainda que vencedora no mérito da impugnação, é a seguradora quem deve arcar com os custos e honorários advocatícios relativos a este incidente específico. Entendimento contrário implicaria penalizar o credor, que agiu de boa-fé com base nas informações que lhe eram disponíveis, por uma controvérsia gerada exclusivamente pela inércia da devedora.

Portanto, a despeito do provimento do recurso para acolher a impugnação, a responsabilidade pelas custas e honorários do incidente deve ser imputada à agravante, por força do princípio da causalidade.

Em razão disso, tendo em vista a omissão da seguradora na fase de conhecimento quanto aos pagamentos ora reconhecidos, condeno a parte impugnante/agravante ao pagamento das custas do incidente e de

honorários advocatícios em favor do procurador da parte impugnada/agravada, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução, forte no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de **julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença** ofertada pela seguradora, reconhecendo o excesso de execução, determinando-se o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente da apólice após a dedução dos valores comprovadamente pagos administrativamente em decorrência do mesmo sinistro, cujo montante deverá ser apurado pelo juízo de origem.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 12/02/2026, às 10:38:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010022522v19** e o código CRC **3ccd76d6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 12/02/2026, às 10:38:36

5300098-40.2025.8.21.7000

20010022522 .V19



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MAICON DENTI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. LIMITE DA APÓLICE. DEDUÇÃO DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS PRÉVIOS. POSSIBILIDADE. É POSSÍVEL, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A DEDUÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS PELA SEGURADORA EM DECORRÊNCIA DO MESMO SINISTRO DO LIMITE MÁXIMO DE SUA RESPONSABILIDADE PREVISTO NA APÓLICE, AINDA QUE TAIS PAGAMENTOS NÃO TENHAM SIDO ALEGADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ERA LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE. VALOR QUE DEVE SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 632 DO STJ. SUCUMBÊNCIA QUE, EXCEPCIONALMENTE, DEVE RECAIR NA SEGURADORA, POIS NÃO HAVIA INFORMADO AS DEDUÇÕES NECESSÁRIAS, PERMITINDO O CÁLCULO ADEQUADO DO VALOR DEVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado.

Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA**, Desembargador Relator, em 12/02/2026, às 10:38:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010022525v13** e o código CRC **dfc7e636**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 12/02/2026, às 10:38:36

5300098-40.2025.8.21.7000

20010022525.V13

Evento 27

Evento:

REMETIDOS OS AUTOS COM ACORDAO

Data:

12/02/2026 16:27:20

Usuário:

MMOELLER - MARIANE MOELLER - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

27

Complemento:

GabLABGS -> Sec11CCiv

Evento 28

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:
18/02/2026 16:49:26

Usuário:
NATALLY - NATALLY ANDRIELE NUNES RAMOS - ESTAGIÁRIO

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
28

Agravante:
HDI SEGUROS S.A.

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
23/02/2026 00:00:00

Data Final:
13/03/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Evento 29

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:
18/02/2026 16:49:26

Usuário:
NATALLY - NATALLY ANDRIELE NUNES RAMOS - ESTAGIÁRIO

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
29

Agravante:
HDI SEGUROS S.A.

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
23/02/2026 00:00:00

Data Final:
13/03/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Evento 30

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:

18/02/2026 16:49:26

Usuário:

NATALLY - NATALLY ANDRIELE NUNES RAMOS - ESTAGIÁRIO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

30

Agravado:

MAICON DENTI

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

23/02/2026 00:00:00

Data Final:

13/03/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO, DANIEL GOLISZEVSKI, BELCHIOR FRIZON

Evento 31

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:

18/02/2026 16:49:27

Usuário:

NATALLY - NATALLY ANDRIELE NUNES RAMOS - ESTAGIÁRIO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

31

Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Prazo:

15 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

03/03/2026 00:00:00

Data Final:

23/03/2026 23:59:59

Evento 32

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:
18/02/2026 16:49:27

Usuário:
NATALLY - NATALLY ANDRIELE NUNES RAMOS - ESTAGIÁRIO

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
32

Interessado:
R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

Prazo:
15 Dias

Status:
FECHADO

Data Inicial:
23/02/2026 00:00:00

Data Final:
13/03/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
RODRIGO GONÇALVES

Evento 33

Evento:

ATO ORDINATORIO PRATICADO DOCUMENTO ENCAMINHADO A DISPONIBILIZACAO
NO DIARIO ELETRONICO

Data:

18/02/2026 17:05:22

Usuário:

SECJE - SECJF -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

33

Complemento:

no dia 19/02/2026 - Refer. aos Eventos: 28, 29, 30, 32

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS (originário: processo nº 50014833120248210049/RS)

RELATOR : LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

AGRAVANTE : HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A) : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB RS018673)

AGRAVANTE : HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A) : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB RS018673)

AGRAVADO : MAICON DENTI

ADVOGADO(A) : MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO (OAB RS102927)

ADVOGADO(A) : DANIEL GOLISZEVSKI (OAB RS079906)

ADVOGADO(A) : BELCHIOR FRIZON (OAB RS091887)

INTERESSADO : R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

ADVOGADO(A) : rodrigo gonçalves

ATO ORDINATÓRIO

Intimação realizada no sistema eproc.

O ato refere-se ao seguinte evento:

Evento 25 - 11/02/2026 - Conhecido o recurso e provido

Evento 34

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DJEN

Data:

19/02/2026 02:02:14

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

34

Complemento:

no dia 19/02/2026 - Refer. aos Eventos: 28, 29, 30, 32

Evento 35

Evento:

PUBLICADO NO DJEN

Data:

20/02/2026 03:04:05

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

35

Complemento:

no dia 20/02/2026 - Refer. aos Eventos: 28, 29, 30, 32

Evento 36

Evento:
EMBARGOS DE DECLARACAO REFER AO EVENTO 32

Data:
25/02/2026 11:19:47

Usuário:
SC029322 - RODRIGO GONÇALVES - ADVOGADO

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
36



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR DA EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

Autos nº: 5001804-71.2021.8.21.0049 (Originário)
Autos nº: 5001483-31.2024.8.21.0049 (Cumprimento de sentença)
Autos nº: 5300098-40.2025.8.21.7000 (Agravo de Instrumento)
Embargante: R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS
Embargado: HDI Seguros e MAICON DENTI

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS, devidamente qualificada, por seu advogado devidamente constituído, nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015, em face do r. Acórdão (Ev. 26) que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora Embargada.

DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, cumpre salientar a manifesta tempestividade dos presentes embargos declaratórios. O prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para a oposição do presente recurso teve início no dia **23/02/2026**, tendo como data final **27/02/2026**, conforme estabelece o art. 1.023 do CPC/2015.

SÍNTESE PROCESSUAL E DO ACÓRDÃO EMBARGADO

O presente feito tem origem em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 23/02/2021.

A sentença de origem, mantida em sede recursal, condenou solidariamente a ora Embargante, R.A. Mesquita de Araujo – Móveis e Estofados, e a HDI Seguros S.A. ao conserto integral do caminhão do





autor (orçamento mínimo de R\$ 62.515,00) e ao pagamento de lucros cessantes de R\$ 3.000,00 mensais, desde 23/02/2021 até o efetivo conserto, com correção pelo IGP-M e juros de 1% ao mês.

A responsabilidade da HDI foi expressamente limitada ao capital segurado na rubrica de danos materiais da apólice.

Na fase de cumprimento de sentença, a HDI apresentou impugnação alegando excesso de execução, sustentando ter realizado pagamentos administrativos relativos ao mesmo sinistro — R\$ 42.806,36 em 28/05/2021, R\$ 7.060,00 em 02/06/2021 e R\$ 15.000,00 em 08/09/2021, totalizando R\$ 64.866,36 —, os quais, segundo a seguradora, deveriam ser abatidos do limite da apólice (R\$ 150.000,00) para fins de apuração do saldo devedor.

O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação, acolhendo a tese de preclusão e inovação processual, por entender que tais pagamentos deveriam ter sido informados e demonstrados durante a fase de conhecimento.

O v. acórdão ora embargado reformou essa decisão, dando provimento ao agravo da HDI e reconhecendo a possibilidade de abatimento dos pagamentos do teto da apólice na fase de cumprimento.

Ocorre que a decisão embargada incorre em omissão, obscuridade e contradição que prejudicam diretamente a Embargante, impondo-se os presentes embargos nos termos do artigo 1.022 do CPC.

DAS RAZÕES DO RECURSO

Os Embargos de Declaração constituem um instrumento processual de fundamental importância no sistema jurídico brasileiro, cuja finalidade primordial é aperfeiçoar a prestação jurisdicional, tornando-a clara, completa e coerente.

Conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição", "**suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento**", ou para "corrigir erro material". As questões a seguir detalhadas demonstram a imperiosa necessidade de acolhimento destes embargos.





DA OMISSÃO

Ausência de pronunciamento sobre os direitos da embargante como parte solidária

A decisão embargada, ao reformar o entendimento do juízo de origem e reconhecer o excesso de execução em favor da HDI, determinou o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente da apólice após os abatimentos.

Contudo, quedou-se silente quanto às consequências jurídicas dessa reforma para a Embargante, que figura como corré solidária no cumprimento de sentença e que, por força da condenação, responde integralmente pelas obrigações fixadas no título executivo.

Com a limitação da responsabilidade da HDI ao saldo residual da apólice, a diferença entre o total da condenação atualizada e o montante coberto pela seguradora recairá integralmente sobre a Embargante, microempresa de porte limitado, sem capacidade financeira para suportar tal ônus — fato este amplamente demonstrado nas contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento.

O v. acórdão não explicitou qual o montante que permanece exigível da Embargante, nem definiu como a obrigação residual será distribuída entre os devedores solidários. Tal omissão viola o artigo 489, §1º, incisos II e IV, do CPC, impondo-se que o v. acórdão esclareça expressamente:

- (a) se, o saldo remanescente da condenação após o abatimento dos valores pagos pela HDI é integralmente exigível da Embargante; e
- (b) qual o critério de imputação da obrigação residual entre os devedores solidários.

OMISSÃO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E AOS LUCROS CESSANTES EM CURSO

O título executivo impõe obrigação de conserto do veículo, que até a presente data não foi realizado.

Os lucros cessantes, fixados em R\$3.000,00 mensais desde fevereiro de 2021, **continuam se acumulando**, superando **R\$ 191.656,26 brutos**, em decorrência da inércia da própria Seguradora em não autorizar ou custear o reparo do bem.





O v. acórdão é omissivo quanto à seguinte questão essencial: **se o saldo remanescente da apólice, após os abatimentos ora reconhecidos, é suficiente para custear o conserto integral do veículo** — atualizado para aproximadamente R\$95.636,00 —, e de que forma a Embargante ficará desobrigada da obrigação solidária de reparo caso a HDI, dentro do saldo residual, efetue o conserto.

A omissão gera insegurança jurídica irreparável para a Embargante.

DA OBSCURIDADE

OBSCURIDADE QUANTO À SUPERAÇÃO DA PRECLUSÃO: INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO

O ponto central da controvérsia resolvida pelo v. acórdão consiste em saber se é admissível, na fase de cumprimento de sentença, a demonstração de pagamentos administrativos que não foram informados nem comprovados durante toda a fase de conhecimento.

O v. acórdão concluiu que sim, afirmando que ***"a apuração do quantum debeatur é matéria própria da fase de cumprimento de sentença"*** e que tal demonstração ***"não se confunde com a tentativa de alteração dos critérios de fundo do julgamento"***.

Contudo, o v. acórdão é obscuro ao não delimitar, com clareza suficiente, **por qual razão jurídica os pagamentos não precisavam ter sido informados durante a fase de conhecimento**, ainda que já fossem plenamente conhecidos da seguradora desde o momento em que foram realizados — todos entre maio e setembro de 2021, portanto anos antes da prolação da sentença (13/05/2023) e do acórdão de apelação.

É pacífico no sistema processual civil que a preclusão consumativa impede a parte de trazer ao processo fatos e alegações que poderia — e deveria — ter apresentado em momento processual anterior, nos termos do artigo 507 do CPC/2015.

Os pagamentos em tela foram realizados extrajudicialmente pela própria HDI, eram de seu exclusivo conhecimento e **nada obstava que fossem alegados e comprovados na contestação, nos embargos de declaração ou nas razões de apelação**.

A seguradora optou por silenciar sobre eles durante toda a fase de conhecimento, deixando o processo tramitar por anos sem que o juízo soubesse da existência desses pagamentos.





A distinção traçada pelo v. acórdão entre **"rediscutir o mérito da condenação" e "demonstrar o exato cumprimento da obrigação dentro do limite fixado"** é pertinente em abstrato, mas **não está suficientemente fundamentada no caso concreto.**

Afinal, o abatimento dos pagamentos administrativos do teto da apólice altera substancialmente o valor que a seguradora deve ao exequente — e portanto o valor exigível da Embargante —, o que se assemelha materialmente a uma rediscussão do conteúdo obrigacional que deveria ter sido travada durante a fase de conhecimento, quando todos os interessados poderiam debatê-la em contraditório pleno.

Reside aqui a obscuridade: o acórdão **não esclareceu o critério distintivo** entre

(i) fatos supervenientes ao trânsito em julgado, que legitimamente podem ser demonstrados na fase executiva, e

(ii) fatos pretéritos e conhecidos da parte — como estes pagamentos —, que deveriam ter integrado a fase de conhecimento sob pena de preclusão.

Sem esse esclarecimento, a decisão cria precedente de ampla abertura para que devedores se valham de fatos deliberadamente ocultados durante a fase cognitiva para reduzir suas obrigações na execução, em prejuízo do credor e dos demais devedores solidários.

Impõe-se, portanto, que o v. acórdão **esclareça expressamente:**

(a) qual é o fundamento jurídico que permite a superação da preclusão para fatos que, embora anteriores ao trânsito em julgado, não foram informados nem discutidos durante a fase de conhecimento por escolha da própria parte; e

(b) se essa permissividade se aplica indistintamente a qualquer fato pretérito ou apenas àqueles que, por sua natureza, não poderiam razoavelmente ter sido alegados na fase cognitiva.

Obscuridade quanto aos critérios de apuração do saldo remanescente

O v. acórdão determinou que *"a apuração contábil precisa de tais valores e do saldo remanescente deverá ser realizada pelo juízo de origem"*, sem, contudo, **fixar os parâmetros jurídicos que deverão orientar essa apuração.**

A obscuridade se manifesta nos seguintes pontos:

(a) Se os valores pagos administrativamente devem ser abatidos do valor nominal original da apólice (R\$150.000,00) ou do valor já corrigido monetariamente, uma





vez que o próprio acórdão determinou a aplicação da Súmula 632 do STJ, segundo a qual a correção monetária incide desde a data de contratação do seguro;

(b) Se os pagamentos a **terceiros** (conserto do veículo de outra pessoa jurídica envolvida no acidente — Space Cabines 323 Ltda ME) e o pagamento a título de **reembolso de honorários advocatícios** da seguradora são efetivamente imputáveis à rubrica de **"Danos Materiais"** da apólice — que é a cobertura expressamente limitada pela sentença —, ou se correspondem a coberturas diversas, hipótese em que não poderiam ser abatidos do teto aplicável à condenação;

(c) Qual o **índice de correção monetária** aplicável sobre o valor da apólice — se o índice contratual (não especificado nos autos) ou o IPCA (mencionado como supletivo no acórdão) — e a partir de que data-base incide a correção sobre o saldo após os abatimentos, considerando que cada pagamento foi realizado em data distinta.

A ausência desses parâmetros prejudica diretamente a Embargante, que poderá ser responsabilizada por valor residual sem que se saiba exatamente qual é esse valor e como foi calculado.

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, a Embargante requer que estes Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para:

a) Omissão (art. 1.022, II, CPC): que o v. acórdão explicita os efeitos da reforma em relação à Embargante R.A. Mesquita de Araujo, definindo se o saldo remanescente da condenação é exigível integralmente da Embargante e em qual montante; e se a obrigação de fazer (conserto do veículo) permanece exigível solidariamente e de que forma a Embargante se desonera desta parcela caso a HDI efetue o reparo com o saldo residual da apólice;

b) Obscuridade – preclusão (art. 1.022, I, CPC): que o v. acórdão esclareça o fundamento jurídico que permite a superação da preclusão em relação a fatos pretéritos e plenamente conhecidos da seguradora desde o momento em que foram realizados (2021), que poderiam e deveriam ter sido informados durante a fase de conhecimento, sob pena de preclusão consumativa (art. 507, CPC), delimitando o critério distintivo entre fatos que legitimamente podem ser trazidos na fase executiva e aqueles que se submetem à preclusão;

c) Obscuridade – critérios contábeis (art. 1.022, I, CPC): que o v. acórdão estabeleça os parâmetros de apuração do saldo remanescente, esclarecendo:

(i) se o abatimento incide sobre o valor nominal ou corrigido da apólice;

(ii) se os pagamentos realizados a terceiro e a título de honorários advocatícios da seguradora são imputáveis especificamente à rubrica de Danos Materiais; e





(iii) qual o índice e a data-base de correção monetária aplicável;

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 25 de fevereiro de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984



Evento 37

Evento:

EMBARGOS DE DECLARACAO REFER AO EVENTO 30

Data:

27/02/2026 21:36:27

Usuário:

RS102927 - MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO - ADVOGADO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

37



BRAVO ADVOCACIA

EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA EGRÉGIA 11ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Processo nº.: 5300098-40.2025.8.21.7000;

Origem nº.: 5001483-31.2024.8.21.0049;

MAICON DENTI, já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por seu procurador signatário, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, interpor **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** em face do v. acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Seguradora HDI, conforme razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. TEMPESTIVIDADE

O v. acórdão foi publicado no DJEN em 20/02/2023 (ev. 35), sendo intimado o embargante e iniciada a contagem do prazo em 23/02/2026 (ev. 30), razão pela qual os presentes embargos são tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC.

II. SÍNTESE DO JULGADO EMBARGADO

Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito, em que a seguradora HDI figura no polo passivo, com responsabilidade limitada ao capital segurado.

No incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, a seguradora alegou excesso de execução, sustentando que teria realizado pagamentos administrativos prévios relacionados ao sinistro, pretendendo abatê-los do limite da apólice.

O juízo de origem julgou improcedente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução contra ambas as executadas.



Rua João Ruaro, 329, sl 501, Frederico Westphalen-RS

(55) 9 9114-0523

contato@bravoadvocacia.adv.br

Ao julgar o agravo, o v. acórdão reformou a decisão para admitir, na fase executiva, a dedução de valores pagos administrativamente do limite máximo da apólice, ainda que não alegados na fase de conhecimento, invocando a vedação ao enriquecimento sem causa e determinando a atualização monetária do capital segurado nos termos da Súmula 632 do STJ.

III. CABIMENTO DOS EMBARGOS

Os embargos são cabíveis porque o v. acórdão contém omissões e obscuridades relevantes quanto: (i) à prova e à rastreabilidade dos supostos pagamentos administrativos; (ii) ao contraditório substancial e à vedação à decisão-surpresa; (iii) ao alcance do provimento (especialmente quanto à permanência da seguradora no polo passivo); (iv) aos critérios operacionais de cálculo; e (v) aos efeitos do descumprimento/resistência prolongada na obrigação de fazer e nas parcelas de lucros cessantes, cuja natureza pode se reconduzir a perdas e danos por inadimplemento.

IV. DAS OMISSÕES E OBSCURIDADES

A) Quanto À Prova Dos Supostos Pagamentos Administrativos: Telas Sistêmicas Não Se Confundem Com Comprovantes De Pagamento

O v. acórdão admitiu a dedução de supostos pagamentos administrativos pretéritos, a serem abatidos do limite do capital segurado, mas não enfrentou questão central para a efetividade do contraditório: **até o presente momento, a embargada não juntou comprovantes bancários idôneos (TED/PIX/transferências, comprovantes com autenticação, identificação do favorecido, data, valor e rastreabilidade), limitando-se a apresentar telas sistêmicas internas que indicariam pagamentos** (ev. 15 processo de conhecimento).

Em execução/cumprimento de sentença, **a alegação de pagamento e de excesso de execução configura fato extintivo/modificativo** do direito do exequente, de modo que incumbe ao executado demonstrá-lo de forma adequada (CPC, art. 373, II). Ademais, a quitação regular deve trazer elementos mínimos de identificação do pagamento e da obrigação (CC, arts. 319 e 320).

No entanto, o julgado embargado não esclareceu:

1. quais documentos seriam considerados aptos à comprovação do pagamento administrativo (e.g., comprovante bancário, extrato, recibo, comprovante de liquidação);
2. como será assegurada a rastreabilidade e a verificação de autenticidade e destinatário dos supostos pagamentos;
3. se telas sistêmicas internas, produzidas unilateralmente pela própria seguradora, podem, isoladamente, sustentar abatimento que reduz o crédito exequendo;
4. qual o procedimento de contraditório específico para impugnação dessas informações (CPC, arts. 9º, 10, 434, 435 e 437; e, se necessário, exibição de documentos – CPC, arts. 396 a 404).

A omissão é relevante porque as telas sistêmicas apresentadas para embasar os supostos pagamentos administrativos **são documentos unilaterais e passíveis de alteração, não se equiparando, por si, a comprovantes de pagamento**. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em situação semelhante, a insuficiência de “telas de sistema interno” desacompanhadas de documentação idônea, qualificando-as como prova unilateral (v.g., AREsp 1.183.603/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 06/11/2017).

Do mesmo modo, o STJ tem afirmado, em matéria securitária, a pertinência da distribuição estática do ônus da prova, atribuindo à seguradora a demonstração de fatos que restringem a obrigação indenizatória, como exclusões/limitações de cobertura.

Requer-se, pois, o suprimento da omissão/obscuridade para: (i) declarar expressamente que a dedução pretendida pela embargada depende de prova documental idônea e rastreável do efetivo pagamento (o que s.m.j. já estaria precluso); (ii) afastar a suficiência probatória de meras telas sistêmicas internas, quando desacompanhadas de comprovantes bancários/recibos; e (iii) determinar que a apuração na origem observe contraditório específico, com vista ao exequente e, se necessário, ordem de exibição de documentos.

B) DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E A VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA (CPC, ARTS. 9º E 10; CF, ART. 5º, LIV E LV)

O v. acórdão admitiu o abatimento de pagamentos administrativos não debatidos na fase de conhecimento e cuja comprovação foi apresentada apenas na fase executiva, reputando-os aptos a reduzir a extensão da responsabilidade da seguradora.

Ocorre que o acórdão não enfrentou questão essencial suscitada pelo agravado: a admissão de abatimentos com base em tais documentos/alegações, tratados como “verdadeiros” para fins de redução do crédito, sem que tenha havido contraditório efetivo e oportuno quanto à:

1. **existência e autenticidade** dos pagamentos;
2. **vinculação** ao mesmo sinistro e ao título executivo;
3. **destinação** (pagamentos a terceiros e/ou reembolsos internos);
4. **rubrica/cobertura** securitária em que foram lançados;
5. **imputação jurídica** ao limite aplicável ao crédito do exequente.

A ausência de enfrentamento desses pontos compromete o contraditório substancial e a vedação à decisão-surpresa, pois o embargante não teve, na fase cognitiva, a possibilidade de contestar tais fatos, e a execução não pode converter-se em campo para redução do crédito **sem contraditório qualificado**.

Requer-se o suprimimento da omissão/obscuridade para esclarecer que a apuração do saldo e eventual abatimento somente podem ocorrer sob contraditório efetivo, com oportunidade ao exequente para impugnar documental e tecnicamente os pagamentos e sua imputação ao limite, inclusive com complementação de prova (documental e/ou contábil), se necessário.

C) DO ALCANCE DO PROVIMENTO: INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DA SEGURADORA, EFETIVIDADE DO CUMPRIMENTO E AGRAVAMENTO DO DANO PELA RECALCITRÂNCIA

O acórdão admitiu a possibilidade de abatimento e fez referência à hipótese de “exaurimento do limite”, mas não esclareceu se o provimento:

- a) implica exclusão imediata da seguradora do polo passivo; ou
- b) se a HDI deve permanecer no cumprimento de sentença até a apuração final do saldo, com decisão expressa do juízo de origem.

A questão é materialmente relevante: uma interpretação de exclusão automática — fundada em informações/documentos não submetidos a contraditório efetivo e, ademais, **sem comprovação idônea de pagamentos** — **pode gerar frustração concreta do crédito**, sobretudo porque a coexecutada pode não possuir solvência/envergadura financeira equivalente à da seguradora.

Além disso, o título executivo (e o desenvolvimento do cumprimento) envolve obrigação de fazer e repercussões patrimoniais correlatas (incluindo lucros cessantes), que se agravaram no tempo em razão da resistência prolongada ao adimplemento.

O acórdão embargado, ao não delimitar o alcance do provimento e os efeitos sobre as parcelas decorrentes do prolongamento do dano, **abre margem para que a limitação securitária seja interpretada como verdadeiro salvo-conduto à recalcitrância**, esvaziando a efetividade da tutela jurisdiccional.

Requer-se que o colegiado esclareça, de forma expressa, que:

(a) o provimento não autoriza exclusão automática da HDI, devendo a seguradora permanecer no polo passivo até apuração final do saldo sob contraditório e decisão expressa do juízo de origem;

(b) a apuração do saldo e eventual discussão sobre limites/deduções não pode suprimir o resultado útil do processo nem servir de instrumento para premiar comportamento resistente, devendo o juízo de origem, à luz do título e do contraditório, delimitar o tratamento das parcelas que decorrem do prolongamento do dano por mora/descumprimento; e, sobretudo,

(c) sanando-se a omissão, seja integrado o julgado para assentar que os lucros cessantes que se acumularam em razão da recalcitrância, mora e/ou descumprimento da obrigação de fazer e do comando judicial — por se tratarem de perdas e danos decorrentes de inadimplemento (CC, arts. 389, 395, 402 e 403) — não se submetem à limitação do capital segurado pactuado para a indenização do risco, devendo a seguradora responder por tais parcelas na extensão do dano, sob pena de transformar o limite securitário em verdadeiro salvo-conduto à postergação do cumprimento.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de demora injustificável imputável à seguradora, reconhece a responsabilização por lucros cessantes como consequência do próprio descumprimento/mora (v.g., REsp 1.341.530/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/09/2017, e precedentes ali referidos).

D) DA DELIMITAÇÃO DO QUE É ABATÍVEL: PAGAMENTOS A TERCEIROS/REEMBOLSOS E VINCULAÇÃO À COBERTURA DO TÍTULO

O acórdão não enfrentou, com a densidade necessária, o argumento de que os supostos pagamentos feitos a terceiros (p.ex., conserto do veículo de terceiro) e reembolsos à corré/segurada (inclusive a título de honorários) não equivalem a pagamento ao credor e podem se referir a rubricas/coberturas distintas, não sendo automaticamente imputáveis ao limite do título executado em favor do autor.

A ausência de delimitação pode gerar abatimentos indevidos e litigiosidade subsequente.

Requer-se, pois, o suprimento da omissão/obscuridade para que o colegiado:

a) explicita se pagamentos a terceiros e reembolsos internos são ou não abatíveis do limite aplicável ao crédito do exequente;

b) indique o fundamento para a imputação ao capital segurado pertinente ao título e determine que a seguradora comprove, de modo completo, a rubrica/cobertura e a correlação com a obrigação executada.

E) DA RESISTÊNCIA/INADIMPLENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E ÀS CONSEQUÊNCIAS SOBRE OS LUCROS CESSANTES

O embargante sustentou — e o histórico processual evidencia — que o crédito exequendo foi progressivamente agravado pela resistência prolongada ao adimplemento, especialmente no que se refere à obrigação de fazer (conserto) e às repercussões patrimoniais associadas (lucros cessantes).

O v. acórdão embargado, ao centralizar o debate na limitação do capital segurado e na dedução de supostos pagamentos administrativos, não enfrentou de forma completa a seguinte questão decisiva: **os lucros cessantes que se acumulam em razão de mora/descumprimento do dever de reparar e de cumprir o comando judicial podem ser tratados como simples “parcela indenizatória” absorvida pelo limite securitário global, ainda que derivados de conduta resistente e prolongada?**

Nesse sentido, é importante destacar que o inadimplemento e a mora geram responsabilidade por perdas e danos, inclusive lucros cessantes (CC, arts. 389, 395, 402 e 403), sem prejuízo do dever de cooperação e boa-fé objetiva no processo (CPC, arts. 6º e 77). No cumprimento de obrigação de fazer, o ordenamento prevê mecanismos de efetividade (CPC, arts. 536 e 537), justamente para evitar que o devedor transforme o processo em instrumento de postergação indefinida.

Logo, é juridicamente relevante distinguir:

- a) a indenização securitária que decorre do risco coberto e pode se sujeitar a limites contratados;
- b) os danos adicionais decorrentes do descumprimento/mora e do comportamento que impede a retomada da normalidade (inclusive lucros cessantes prolongados), os quais se conectam ao inadimplemento e à efetividade do comando judicial.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que, mesmo havendo limitações contratuais, a seguradora pode responder por lucros cessantes quando o dano decorre do descumprimento/mora e de prazo irrazoável imputável à própria seguradora.

No REsp 1.341.530/PR (Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/09/2017), a Corte assentou que os lucros cessantes são devidos diante de demora injustificável na devolução do veículo e que a obrigação, em tal hipótese, “se fundamenta, aqui sim, no descumprimento do contrato, verificado na imposição de prazo exagerado”, responsabilizando a seguradora pelos efeitos do inadimplemento.

No mesmo julgado, foram citados precedentes no sentido de que, “descumprindo a seguradora o contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros cessantes” (v.g., REsp 593.196/RS e REsp 285.702/RS).

Nada disso foi enfrentado no acórdão embargado. Ao admitir abatimentos e orientar a apuração do saldo em 1º grau, o julgado:

- a) não esclareceu se os lucros cessantes acumulados por resistência/mora serão abatidos do limite global,
- b) nem delimitou se tais lucros cessantes podem (ou não) ser reconduzidos ao âmbito do **inadimplemento** e da **efetividade do comando judicial**, com tratamento diferenciado.

A omissão é ainda mais sensível porque, se a limitação securitária global for aplicada de modo automático e indiferenciado a qualquer consequência do atraso, **cria-se incentivo perverso à postergação (“salvo-conduto”), reduzindo a tutela jurisdicional à inefetividade.**

Requer-se, pois, que o colegiado supra a omissão e esclareça:

(a) se os lucros cessantes que se acumulam em razão de mora/descumprimento e resistência prolongada ao cumprimento do título se submetem — e em que medida — ao limite securitário global; e

(b) que, na apuração do saldo na origem, seja expressamente preservada a análise da natureza das parcelas decorrentes do inadimplemento/mora, à luz dos arts. 389, 395, 402 e 403 do CC e dos arts. 536 e 537 do CPC, **afastando-se interpretação que premie o comportamento resistente.**

V. PEDIDOS

Diante do exposto, **requer** o embargante:

a) Conhecimento e provimento dos presentes embargos, para sanar omissões e obscuridades apontadas (CPC, art. 1.022);

b) O suprimento da omissão/obscuridade quanto à prova dos supostos pagamentos administrativos, consignando-se que a dedução pretendida pela embargada depende de prova documental idônea e rastreável do efetivo pagamento (CPC, art. 373, II; CC, arts. 319 e 320), não sendo suficientes meras telas sistêmicas internas desacompanhadas de comprovantes bancários/recibos, e assegurando-se contraditório específico, inclusive com eventual exibição de documentos (CPC, arts. 396 a 404), e, ainda, reconhecendo-se que, não tendo a embargada apresentado os comprovantes idôneos com a impugnação ao cumprimento de sentença (ev. 15 da origem) — embora se tratasse de documentação preexistente e sob sua disponibilidade — resta preclusa a pretensão de abatimento com base em prova unilateral e incompleta (CPC, arts. 434 e 435);

c) O esclarecimento de que eventual abatimento/apuração do saldo deve ocorrer sob contraditório substancial, com oportunidade ao exequente para impugnar a autenticidade, destinação, rubrica/cobertura e imputação dos pagamentos (CPC, arts. 9º, 10, 434, 435 e 437; CF, art. 5º, LIV e LV);

d) O esclarecimento do alcance do provimento, consignando que não há exclusão automática da HDI e que a seguradora deve permanecer no polo passivo até apuração final do saldo e decisão expressa do juízo de origem, preservando-se a efetividade do cumprimento;

e) Caso este E. Tribunal entenda pela possibilidade de comprovação de pagamentos ainda em momento posterior e pela inexistência de preclusão, o enfrentamento e a delimitação do que é efetivamente abatível, especialmente quanto a pagamentos a terceiros e reembolsos internos, com determinação de comprovação completa pela seguradora (rubrica/cobertura e correlação com a obrigação executada);

f) O suprimimento da omissão quanto às consequências da resistência/descumprimento na obrigação de fazer e suas repercussões, notadamente em relação aos lucros cessantes, integrando-se o julgado para consignar que os lucros cessantes e demais perdas e danos decorrentes de mora/descumprimento imputáveis à seguradora (CC, arts. 389, 395, 402 e 403) não se submetem ao limite do capital segurado pactuado para a indenização do risco, sob pena de incentivo à postergação, com a devida fundamentação (CPC, arts. 536 e 537);

g) Caso os presentes embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, de modo a desprover integralmente o agravo de instrumento da HDI (ou a restabelecer, no essencial, a decisão de origem), requer-se a condenação da agravante ao pagamento das custas recursais e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerada a atuação da parte embargante/agravada nesta instância;

h) Para fins de prequestionamento, que o acórdão se manifeste expressamente sobre os arts. 1.022, 1.023, 9º, 10, 373, II, 434, 435, 437, 396 a 404, 6º, 77, 536 e 537 do CPC; sobre os arts. 319, 320, 389, 395, 402, 403 e 422 do Código Civil; e sobre o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, além dos demais dispositivos tidos por pertinentes.

Nesses termos, pede deferimento.

Frederico Westphalen/RS, 27 de fevereiro de 2026.

Mauricio de Oliveira Bravo
OAB/RS 102.927

Evento 38

Evento:
CONFIRMADA A INTIMACAO ELETRONICA

Data:
28/02/2026 23:59:59

Usuário:
SECJE - SECJF -

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
38

Complemento:
Refer. ao Evento: 31 - Ciência Tácita

Evento 39

Evento:

CONCLUSOS PARA DECISAO COM EMBARGOS DE DECLARACAO

Data:

10/03/2026 12:11:26

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

39

Complemento:

Sec11CCiv -> GabLABGS

Evento 40

Evento:

PROFERIDO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE

Data:

10/03/2026 14:11:22

Usuário:

LABGSILVA - LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA - MAGISTRADO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

40



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

AGRAVADO: MAICON DENTI

DESPACHO/DECISÃO

Considerando o pedido de atribuição de efeito modificativo, intemem-se as partes embargadas para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator**, em 10/03/2026, às 14:11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010409350v2** e o código CRC **86288cf4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 10/03/2026, às 14:11:22

5300098-40.2025.8.21.7000

20010409350 .V2

Evento 41

Evento:

REMETIDOS OS AUTOS

Data:

10/03/2026 14:11:22

Usuário:

LABGSILVA - LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA - MAGISTRADO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

41

Complemento:

GabLABGS -> Sec11CCiv

Evento 42

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

10/03/2026 15:33:46

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

42

Agravante:

HDI SEGUROS S.A.

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

13/03/2026 00:00:00

Data Final:

19/03/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Evento 43

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

10/03/2026 15:33:46

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

43

Agravante:

HDI SEGUROS S.A.

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

13/03/2026 00:00:00

Data Final:

19/03/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Evento 44

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

10/03/2026 15:33:47

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

44

Agravado:

MAICON DENTI

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

13/03/2026 00:00:00

Data Final:

19/03/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO, DANIEL GOLISZEVSKI, BELCHIOR FRIZON

Evento 45

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA DESPACHODECISAO

Data:

10/03/2026 15:33:47

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

45

Interessado:

R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

Prazo:

5 Dias

Status:

FECHADO

Data Inicial:

13/03/2026 00:00:00

Data Final:

19/03/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

RODRIGO GONÇALVES

Evento 46

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DJEN

Data:

11/03/2026 02:02:03

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

46

Complemento:

no dia 11/03/2026 - Refer. aos Eventos: 42, 43, 44, 45

Evento 47

Evento:

PUBLICADO NO DJEN

Data:

12/03/2026 03:03:19

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

47

Complemento:

no dia 12/03/2026 - Refer. aos Eventos: 42, 43, 44, 45

Evento 48

Evento:
DECORRIDO PRAZO

Data:
14/03/2026 01:03:43

Usuário:
SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
48

Complemento:
Refer. aos Eventos: 28 e 29

Evento 49

Evento:

PETICAO REFER AO EVENTO 45

Data:

16/03/2026 09:03:44

Usuário:

SC029322 - RODRIGO GONÇALVES - ADVOGADO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

49



**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN/RS**

Autos nº: 5300098-40.2025.8.21.7000 (Agravado de Instrumento)

Agravante: HDI SEGUROS S/A

Agravados: MAICON DENTI

Interessado: R.A. MESQUITA DE ARAÚJO – MÓVEIS E ESTOFADOS ME

R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MÓVEIS E ESTOFADOS ME, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, por intermédio de seu procurador signatário, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, em atendimento ao despacho do Ev. 40, manifestar ciência e **REITERAR** o petitório juntado pela parte Autora (Ev. 37), para que sejam sanadas as omissões apontadas e a r. decisão corrigida.

Nestes termos, pede deferimento.

Blumenau, 16 de março de 2026.



ASSINADO DIGITALMENTE POR
RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322

RODRIGO GONÇALVES
OAB/SC 29322



ASSINADO DIGITALMENTE POR
SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984

SANDRA CRISTINA OTTO
OAB/SC 61984



Evento 50

Evento:

CONTRARRAZOES REFER AOS EVENTOS 42 E 43

Data:

19/03/2026 12:21:31

Usuário:

RS018673 - LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - ADVOGADO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

50

CABANELLOS /
Advocacia

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Agravo de instrumento nº 5300098-40.2025.8.21.7000

Processo de origem nº 5001483-31.2024.8.21.0049

AUTOR: MAICON DENTI

HDI SEGUROS S/A, já qualificada, vem nos autos do processo em epígrafe, por sua advogada, ao final assinado e conforme instrumentos de procuração anexos, com sede na Av. Cândido de Abreu, 776, 26º andar, Centro Cívico, Curitiba (PR), CEP 80.530-000, representada processualmente por seus advogados, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar **CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 19 de março de 2026.

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673

T +55 41 3310.6500
Av. Cândido de Abreu, 776
26º andar - Ed. World Business
Centro Cívico, Curitiba, PR
80530-000, Brasil
cabanellos.com.br

I- SÍNTESE DOS FATOS

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Autor e Segurado, que, em tese, se opõem quanto a decisão dada, buscando clara reforma.

II- DA NECESSIDADE DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Primeiramente, é de se destacar que claramente não se trata de nenhuma das situações previstas no artigo 1.022 do CPC, isto é, o embargante limita-se a rediscutir a conclusão dada e realizar pedido em nenhum momento realizado quando da propositura da demanda.

Ou seja, nos embargos de declaração opostos por ambas as partes, não possuem qualquer omissão, contradição ou obscuridade suscitada, requerendo clara alteração no julgado, o que não é cabível através de embargos de declaração, motivo pelo qual deverão ser rejeitados de plano.

Mesmo que se entenda de forma diversa, o que não se espera, o título judicial que transitou em julgado limitou a responsabilidade da seguradora na verba contratada de danos materiais, aliás, é de se destacar que o único fundamento para esta parte compor a lide é justamente diante do contrato de seguros entabulado.

Tal contrato é por período e não por pessoa ou por sinistro.

Os artigos 757, 760, 778 e 781 do Código Civil que eram vigentes à época, assim como a Súmula 537 do STJ, deixam claro a limitação da responsabilidade da seguradora nos riscos e valores predeterminados no contrato, ressaltando, ainda, que **em hipótese nenhuma a indenização poderá ultrapassar o limite máximo fixado.**

O Segurado discutir a questão, inclusive, beira a má-fé, pois esta parte não somente está cumprindo integralmente o contrato entabulado entre as partes, como ele se beneficiou, evidentemente, com os pagamentos parciais realizados, já que

CABANELLOS /

Advocacia

não teve que ele mesmo realizar tais desembolsos, o que aconteceria caso não houvesse o contrato de seguros.

Ao contrarrazoar o agravo 5362388-91.2025.8.21.7000/RS, ademais, esta parte demonstrou que o reparo do veículo em discussão não estava vinculado diretamente na obrigação da seguradora, mas de todas às partes, em especial ao autor que passados 60 dias da decisão, poderia promover o reparo e não o fez até aquela data.

Ou seja, não houve qualquer conduta da seguradora que a torne responsável por eventuais prejuízos acima do valor da cobertura de Danos Materiais.

A decisão, de forma irretocável, respeitou o limite da responsabilidade da seguradora fixado na decisão que transitou em julgado, sendo que, o abatimento dos valores que já haviam sido pagos na importância segurada não viola a preclusão pois não altera o título, tão somente comprova o cumprimento de sua obrigação.

O critério da condenação fixado na fase cognitiva foi a limitação da condenação da seguradora na verba de danos materiais, sendo que é na fase de execução que o débito é efetivamente quantificado.

A preclusão, ademais, não atinge os pagamentos, pois são oponíveis a qualquer tempo enquanto não satisfeito o crédito, integrando matéria típica de impugnação ao cumprimento de sentença, confundindo os embargantes o mérito com a quantificação.

Não há, ademais, como se buscar ampliar o risco contratado, lembrando-se novamente que o contrato de seguros é a única motivação da seguradora compor a lide, sendo que cumpriu integralmente com o que foi acordado entre as partes, e, pagando valor superior ao contratado, não somente desrespeitaria o contrato, a legislação vigente na época e a decisão que transitou em julgado, mas também, causaria enriquecimento da parte que contratou valor específico e limitado.

Também, não há como se alegar ofensa ao contraditório, já que a questão foi trazida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, possibilitando a manifestação das partes.

T +55 41 3310.6500
Av. Cândido de Abreu, 776
26º andar - Ed. World Business
Centro Cívico, Curitiba, PR
80530-000, Brasil
cabanellos.com.br

CABANELLOS /

Advocacia

Também, pontua-se que a decisão embargada, reconheceu o excesso da execução, mas, definiu de forma clara *o prosseguimento do feito pelo saldo remanescente da apólice após a dedução dos valores comprovadamente pagos administrativamente em decorrência do mesmo sinistro, cujo montante deverá ser apurado pelo juízo de origem*, o que também afasta as objeções colocadas.

Ou seja, o que se vê, é que buscam os Embargantes que a decisão passe a ser uma liquidação detalhada, embora, corretamente, ela tenha remetido tais questões ao juízo de origem, não havendo assim qualquer ofensa ao art. 1022 do CPC, mas sim, uma deliberação adequada de técnica processual, motivo pelo qual requer que ambos os embargos de declaração sejam rejeitados.

Requer, por fim, que todas as intimações sejam realizadas **EXCLUSIVAMENTE** em nome do Dr. **LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH, OAB/RS 18.673**, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 5º do CPC.

É o que se requer.

Curitiba, 19 de março de 2026.

Assinado digitalmente

LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
OAB/RS 18.673

T +55 41 3310.6500
Av. Cândido de Abreu, 776
26º andar - Ed. World Business
Centro Cívico, Curitiba, PR
80530-000, Brasil
cabanellos.com.br

Evento 51

Evento:
DECORRIDO PRAZO

Data:
20/03/2026 01:07:03

Usuário:
SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
51

Complemento:
Refer. ao Evento: 44

Evento 52

Evento:
DECORRIDO PRAZO

Data:
24/03/2026 01:02:09

Usuário:
SECFP - SISTEMA DE FECHAMENTO DE PRAZOS -

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
52

Complemento:
Refer. ao Evento: 31

Evento 53

Evento:

CONCLUSOS PARA DECISAO COM CONTRARRAZOES

Data:

24/03/2026 09:40:56

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

53

Complemento:

Sec11CCiv -> GabLABGS

Evento 54

Evento:

INCLUSAO EM PAUTA PARA JULGAMENTO PELO RELATOR

Data:

31/03/2026 16:48:01

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

54

Complemento:

Sessão Telepresencial

Data da sessão: 15/04/2026 13:30 - Sala de Sessão 511 - 5º Andar - TJ/RS - Porto Alegre/RS

Sequencial: 309

Evento 55

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A COMUNICACAO ELETRONICA

Data:

31/03/2026 16:48:01

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

55

Complemento:

Sessão Telepresencial

Evento 56

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DIARIO ELETRONICO PAUTA

Data:

01/04/2026 02:04:40

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

56

Complemento:

no dia 01/04/2026

Data da sessão: 15/04/2026 13:30

Evento 57

Evento:

EMBARGOS DE DECLARACAO NAOACOLHIDOS

Data:

15/04/2026 20:33:09

Usuário:

CLARISSAPAIM - CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

57

Complemento:

por unanimidade



Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO TELEPRESENCIAL DE 15/04/2026

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

INCIDENTE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

PROCURADOR(A): FRANCISCO WERNER BERGMANN

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB RS018673)

AGRAVANTE: HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A): LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB RS018673)

AGRAVADO: MAICON DENTI

ADVOGADO(A): MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO (OAB RS102927)

ADVOGADO(A): DANIEL GOLISZEWSKI (OAB RS079906)

ADVOGADO(A): BELCHIOR FRIZON (OAB RS091887)

Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Telepresencial do dia 15/04/2026, na sequência 309, disponibilizada no DE de 01/04/2026.

Certifico que a 11ª Câmara Cível, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:
A 11ª CÂMARA CÍVEL DECIDIU, POR UNANIMIDADE, DESACOLHER AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

VOTANTE: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

VOTANTE: DESEMBARGADOR AMADEO HENRIQUE RAMELLA BUTTELLI

VOTANTE: DESEMBARGADORA MARA LUCIA COCCARO MARTINS

CLARISSA VIZCAYCHUPI PAIM
Coordenadora

Evento 58

Evento:

JUNTADA DE RELATORIOVOTOACORDAO

Data:

16/04/2026 10:24:19

Usuário:

MMOELLER - MARIANE MOELLER - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

58



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTONº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

EMBARGANTE: MAICON DENTI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por **R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS** e **MAICON DENTI**, em virtude do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela seguradora **HDI SEGUROS S.A.** para reformar a decisão de primeiro grau que havia julgado improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. LIMITE DA APÓLICE. DEDUÇÃO DE PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS PRÉVIOS. POSSIBILIDADE. É POSSÍVEL, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A DEDUÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS PELA SEGURADORA EM DECORRÊNCIA DO MESMO SINISTRO DO LIMITE MÁXIMO DE SUA RESPONSABILIDADE PREVISTO NA APÓLICE, AINDA QUE TAIS PAGAMENTOS NÃO TENHAM SIDO ALEGADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA QUE EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ERA LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE. VALOR QUE DEVE SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 632 DO STJ. SUCUMBÊNCIA QUE, EXCEPCIONALMENTE, DEVE RECAIR NA SEGURADORA, POIS NÃO HAVIA INFORMADO AS DEDUÇÕES NECESSÁRIAS, PERMITINDO O CÁLCULO ADEQUADO DO VALOR DEVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A embargante **R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS** sustenta, em suas razões, a existência de omissão e obscuridade. Alega que o acórdão foi omisso quanto às consequências jurídicas da decisão para si, na condição de corré solidária, especialmente no que tange à sua responsabilidade pelo saldo remanescente da condenação, que recairá integralmente sobre si, uma microempresa sem capacidade financeira. Aponta, ainda, omissão sobre a obrigação de fazer (conserto do veículo) e os lucros cessantes que continuam a se acumular. Aduz ser obscura a fundamentação que superou a preclusão, pois não teria delimitado a razão pela qual os pagamentos, conhecidos pela seguradora desde 2021, puderam ser apresentados apenas na fase executiva. Por fim, alega obscuridade quanto aos critérios de apuração do saldo remanescente, como a base de cálculo para o abatimento e a imputação dos pagamentos às rubricas corretas da apólice. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Por sua vez, o embargante **MAICON DENTI** também aponta vícios de omissão e obscuridade. Argumenta que o acórdão não enfrentou a questão da idoneidade da prova dos supostos pagamentos, visto que a seguradora apresentou apenas telas sistêmicas unilaterais. Sustenta omissão quanto ao contraditório substancial, pois não lhe foi dada a oportunidade de contestar a existência, a vinculação e a imputação de tais pagamentos. Questiona se o provimento do recurso implicaria a exclusão automática da seguradora do polo passivo, o que poderia frustrar a execução. Defende, ainda, omissão crucial quanto à natureza dos lucros cessantes que se acumularam em razão da mora e resistência da seguradora, argumentando que tais valores constituiriam perdas e danos por inadimplemento e não deveriam se submeter ao limite da apólice. Pede o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Intimadas, as embargadas apresentaram contrarrazões (49.1 e 50.1).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração opostos por **R.A. MESQUITA DE ARAÚJO - MOVEIS E ESTOFADOS** e por **MAICON DENTI**, por versarem sobre o mesmo acórdão e possuírem teses entrelaçadas, serão analisados e julgados em conjunto.

De prêmio, cumpre assentar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é estritamente delimitado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que os admite apenas para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à finalidade de obter um reexame das questões de mérito já decididas ou de reformar o julgado com base no mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado.

Após detida análise das razões recursais e do acórdão embargado, concluo que não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses aptas a ensejar o acolhimento dos presentes recursos. O que se revela, em verdade, é uma clara e veemente intenção de ambas as partes embargantes de rediscutir o mérito da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento da seguradora, buscando, por via transversa, uma revisão do entendimento adotado por esta Câmara.

A controvérsia central do acórdão embargado consistia em definir se a seguradora, na fase de cumprimento de sentença, poderia demonstrar pagamentos administrativos realizados em virtude do mesmo sinistro para fins de abatimento do limite máximo de sua responsabilidade contratual, ainda que tais fatos não tivessem sido alegados na fase de conhecimento.

No ponto, destaco a fundamentação do acórdão:

Intimada para o pagamento voluntário do débito, a seguradora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou ter realizado pagamentos administrativos relacionados ao sinistro. Especificamente, informou ter pago as quantias de R\$ 42.806,36 em 28/05/2021, R\$ 7.060,00 em 02/06/2021, e R\$ 15.000,00 em 08/09/2021, totalizando, segundo a decisão agravada, R\$ 49.866,36. Com base nesses pagamentos pretéritos, sustentou que o limite de sua apólice estaria parcialmente exaurido, resultando em excesso de execução.

O juízo de primeiro grau, na decisão ora recorrida, rejeitou a impugnação, acolhendo a tese de preclusão e de inovação processual indevida, por entender que a matéria deveria ter sido arguida e provada na fase de conhecimento.

*No entanto, importante destacar os limites da coisa julgada formada no processo de conhecimento. O título executivo judicial, cuja cópia da sentença foi juntada aos autos, é inequívoco ao estabelecer **a condenação solidária da seguradora e da segurada, mas, ao mesmo tempo, delimitar a responsabilidade da primeira ao montante previsto na apólice para a cobertura de danos materiais**. Tal limitação, portanto, integra o comando sentencial e está protegida pelo manto da imutabilidade.*

O juízo de origem, ao rejeitar a impugnação, o fez sob o fundamento de que a alegação dos pagamentos prévios configuraria inovação processual, matéria que estaria, portanto, preclusa. Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado, penso que a questão deve ser analisada sob outro prisma. A discussão trazida pela seguradora na fase executiva não visa rediscutir o mérito da condenação, a existência da sua obrigação ou o próprio limite da apólice. Pelo contrário, a seguradora parte da premissa estabelecida no título – sua responsabilidade limitada – para, então, demonstrar o seu exato cumprimento.

A apuração do quantum debeatur é matéria própria da fase de cumprimento de sentença. A alegação e comprovação de pagamentos parciais, que influenciam diretamente no saldo devedor, não se confunde com a tentativa de alteração dos critérios de fundo do julgamento. Trata-se, em verdade, de um exercício de liquidação da obrigação, demonstrando-se que parte do valor máximo pelo qual poderia responder já foi parcialmente adimplida, ainda que extrajudicialmente, mas em razão do mesmo fato gerador – o sinistro objeto da lide.

Ignorar tais pagamentos levaria a uma situação juridicamente insustentável e contrária a um dos princípios basilares do nosso ordenamento: a vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. Se a seguradora já despendeu valores para reparar danos decorrentes do mesmo acidente, seja indenizando outro lesado, seja reembolsando despesas de sua segurada, tais montantes devem, por imperativo lógico e jurídico, ser deduzidos do teto global de sua responsabilidade contratual. Permitir que o credor execute o valor integral da cobertura, como se nenhum pagamento tivesse ocorrido, seria cancelar o recebimento em duplicidade e impor à seguradora um ônus superior àquele que foi contratado e, mais importante, superior ao que foi determinado pela própria sentença transitada em julgado.

O contrato de seguro, por sua natureza, tem caráter indenizatório, visando à recomposição do patrimônio até o limite do interesse segurado, sendo vedado que a indenização ultrapasse o valor do interesse segurado e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice. A pretensão de executar a integralidade da cobertura, desconsiderando pagamentos já realizados, atenta diretamente contra a função social do contrato de seguro e a própria natureza da obrigação.

Portanto, a apresentação dos comprovantes de pagamento na fase de cumprimento de sentença não representa uma inovação sobre o mérito, mas a efetivação do comando judicial que limitou a responsabilidade da seguradora, permitindo a correta aferição do saldo devedor. A decisão agravada, ao impedir essa apuração sob o rótulo de preclusão, acabou por, na prática, ampliar a responsabilidade da agravante para além do que foi definido no título executivo, o que não se pode admitir.

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida, reconhecendo-se a possibilidade de abatimento dos valores comprovadamente pagos pela seguradora em decorrência do mesmo sinistro, do limite máximo de sua responsabilidade previsto na apólice. A apuração contábil

precisa de tais valores e do saldo remanescente deverá ser realizada pelo juízo de origem.

A decisão desta Câmara foi positiva, sob o fundamento de que tal providência não representa uma rediscussão do mérito da condenação, mas sim um ato de liquidação do *quantum debeatur*, essencial para a correta aferição do saldo devedor e para evitar o enriquecimento sem causa do credor, em estrita observância ao comando do título executivo, que já previa a limitação da responsabilidade da seguradora. As insurgências ora apresentadas, embora rotuladas de omissão e obscuridade, atacam diretamente o núcleo dessa conclusão.

Desse modo, o ponto comum a ambos os embargos é o inconformismo com a permissão de abatimento dos valores pagos pela seguradora. Os embargantes, cada um sob sua ótica, levantam uma série de questionamentos que, em sua essência, não buscam aclarar um ponto obscuro ou suprir uma lacuna, mas sim desconstituir o próprio fundamento da decisão.

O embargante R.A. MESQUITA DE ARAÚJO, codevedor solidário, alega omissão quanto às consequências que a decisão lhe trará. Ora, o acórdão embargado deliberou sobre a relação jurídica entre o credor e a seguradora, especificamente sobre o montante máximo pelo qual esta responde. As consequências para o devedor solidário não são uma omissão do julgado, mas uma decorrência direta e imperativa da lei.

Da mesma forma, a alegada omissão sobre a obrigação de fazer e os lucros cessantes não se sustenta. O acórdão não ignorou tais parcelas da condenação. Ao contrário, ao determinar que a apuração contábil precisa do saldo remanescente da apólice fosse realizada pelo juízo de origem, implicitamente delegou a essa instância a tarefa de liquidar o débito total, incluindo todas as verbas, e confrontá-lo com o limite de responsabilidade da seguradora, já deduzidos os pagamentos comprovados. Tentar obter, em sede de embargos, uma definição prévia e detalhada sobre como cada verba da condenação se aloca no cálculo é, na prática, pedir que este Tribunal se substitua ao juízo da execução na tarefa de liquidação, o que não é função dos aclaratórios.

O embargante MAICON DENTI, por seu turno, alega omissão quanto à prova dos pagamentos e ao contraditório. Tal alegação parte de uma premissa equivocada. O acórdão não validou, de forma definitiva e incontestável, as "telas de sistema" como prova cabal. A decisão assentou a *tese jurídica* da possibilidade do abatimento e, de forma expressa, remeteu ao juízo de origem a "apuração contábil precisa de tais valores" e a verificação dos "valores comprovadamente pagos".

É evidente que tal apuração, a ser realizada na primeira instância, se dará sob o crivo do contraditório, momento no qual o credor terá plena oportunidade para impugnar os documentos apresentados pela seguradora, questionar sua idoneidade, autenticidade e vinculação ao sinistro. O acórdão não se omitiu; ele deliberadamente estabeleceu que a fase de verificação probatória e liquidação ocorreria na origem, o que é a praxe processual correta.

A mais contundente das teses dos embargos, e a que mais claramente revela a intenção de rediscussão, é a que versa sobre a natureza dos lucros cessantes acumulados em razão da mora da seguradora. O credor embargante sustenta que tal verba, por decorrer do inadimplemento e da resistência da devedora, não deveria se submeter ao limite contratual da apólice.

Trata-se de uma tese jurídica complexa e de mérito, que busca, na prática, uma ampliação da condenação para além dos contornos do título executivo judicial. O acórdão embargado se ateve à questão que lhe foi devolvida no agravo de instrumento: a possibilidade de abatimento de valores do limite da apólice, conforme fixado na sentença transitada em julgado. Introduzir, em sede de embargos de declaração, uma nova tese para excepcionar a aplicação desse mesmo limite a uma parte da condenação não é suprir uma omissão, mas sim tentar modificar o próprio mérito do que foi decidido, o que é manifestamente incabível.

Em suma, as razões apresentadas em ambos os embargos de declaração não apontam vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas sim um profundo inconformismo com o resultado do julgamento. As partes embargantes pretendem, sob o pretexto de integrar o julgado, reabrir a discussão de mérito, obter uma liquidação detalhada da sentença em sede recursal e introduzir novas teses jurídicas, finalidades para as quais a via estreita dos aclaratórios é manifestamente inadequada.

A prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, clara e fundamentada, especialmente quando considerada em conjunto com o julgamento do recurso conexo, que abordou as demais facetas da complexa relação executiva.

Impõe-se, portanto, o desacolhimento dos embargos.

Diante do exposto, voto por **desacolher ambos os embargos de declaração**.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, Desembargador Relator** , em 16/04/2026, às 09:06:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010536553v5** e o código CRC **9d19aaa5**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA
Data e Hora: 16/04/2026, às 09:06:22



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Câmara Cível

Avenida Borges de Medeiros, 1565 – Porto Alegre/RS – CEP 90110-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTONº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS

TIPO DE AÇÃO: Indenização por dano material

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

EMBARGANTE: MAICON DENTI

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGURADORA PARA PERMITIR O ABATIMENTO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE DO LIMITE MÁXIMO DA APÓLICE. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS PELO CREDOR EXEQUENTE E PELA CODEVEDORA SOLIDÁRIA, APONTANDO OMISSÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE REFORMA SUBSTANCIAL DO JULGADO. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. QUESTÕES RELATIVAS À DISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, À NATUREZA DOS LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE MORA E AOS CRITÉRIOS DE LIQUIDAÇÃO QUE EXTRAPOLAM O ÂMBITO DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO, REVELANDO-SE VERDADEIRO INCONFORMISMO COM A TESE ACOLHIDA. ANÁLISE CONJUGADA DE OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA CODEVEDORA, JULGADO POR ESTA CÂMARA, QUE REFORÇA A COERÊNCIA E A AUSÊNCIA DE VÍCIOS NAS DECISÕES PROFERIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES DESACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, desacolher ambos os embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que integram o presente julgado.

Porto Alegre, 15 de abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA**, Desembargador Relator, em 16/04/2026, às 09:06:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc2g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **20010536554v4** e o código CRC **3c067f4e**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

Data e Hora: 16/04/2026, às 09:06:22

5300098-40.2025.8.21.7000

20010536554 .V4

Evento 59

Evento:

REMETIDOS OS AUTOS COM ACORDAO

Data:

16/04/2026 10:24:19

Usuário:

MMOELLER - MARIANE MOELLER - DIRETOR GABINETE/SECRETARIA

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

59

Complemento:

GabLABGS -> Sec11CCiv

Evento 60

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:
17/04/2026 16:55:26

Usuário:
BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
60

Agravante:
HDI SEGUROS S.A.

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
23/04/2026 00:00:00

Data Final:
14/05/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Suspensões e Feriados:
Dia do Trabalho: 01/05/2026

Evento 61

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:
17/04/2026 16:55:26

Usuário:
BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
61

Agravante:
HDI SEGUROS S.A.

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
23/04/2026 00:00:00

Data Final:
14/05/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

Suspensões e Feriados:
Dia do Trabalho: 01/05/2026

Evento 62

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:

17/04/2026 16:55:26

Usuário:

BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

62

Agravado:

MAICON DENTI

Prazo:

15 Dias

Status:

ABERTO

Data Inicial:

23/04/2026 00:00:00

Data Final:

14/05/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO, DANIEL GOLISZEVSKI, BELCHIOR FRIZON

Suspensões e Feriados:

Dia do Trabalho: 01/05/2026

Evento 63

Evento:

EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:

17/04/2026 16:55:26

Usuário:

BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

63

Intimado:

MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Prazo:

15 Dias

Status:

AGUARD. ABERTURA

Evento 64

Evento:
EXPEDIDACERTIFICADA A INTIMACAO ELETRONICA JULGAMENTO

Data:
17/04/2026 16:55:26

Usuário:
BPESSOA - BRUNA PESSOA - ESTAGIÁRIO

Processo:
5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:
64

Interessado:
R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

Prazo:
15 Dias

Status:
ABERTO

Data Inicial:
23/04/2026 00:00:00

Data Final:
14/05/2026 23:59:59

Procurador Citado/Intimado:
RODRIGO GONÇALVES

Suspensões e Feriados:
Dia do Trabalho: 01/05/2026

Evento 65

Evento:

ATO ORDINATORIO PRATICADO DOCUMENTO ENCAMINHADO A DISPONIBILIZACAO
NO DIARIO ELETRONICO

Data:

17/04/2026 17:15:04

Usuário:

SECJE - SECJF -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

65

Complemento:

no dia 20/04/2026 - Refer. aos Eventos: 60, 61, 62, 64

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5300098-40.2025.8.21.7000/RS (originário: processo nº 50014833120248210049/RS)

RELATOR : LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA

AGRAVANTE : HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A) : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB RS018673)

AGRAVANTE : HDI SEGUROS S.A.

ADVOGADO(A) : LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB RS018673)

AGRAVADO : MAICON DENTI

ADVOGADO(A) : MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO (OAB RS102927)

ADVOGADO(A) : DANIEL GOLISZEVSKI (OAB RS079906)

ADVOGADO(A) : BELCHIOR FRIZON (OAB RS091887)

INTERESSADO : R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

ADVOGADO(A) : rodrigo gonçalves

ATO ORDINATÓRIO

Intimação realizada no sistema eproc.

O ato refere-se ao seguinte evento:

Evento 57 - 15/04/2026 - Embargos de Declaração Não-acolhidos

Evento 66

Evento:

DISPONIBILIZADO NO DJEN

Data:

20/04/2026 02:01:51

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

66

Complemento:

no dia 20/04/2026 - Refer. aos Eventos: 60, 61, 62, 64

Evento 67

Evento:

PUBLICADO NO DJEN

Data:

22/04/2026 03:03:38

Usuário:

SECDE - SISTEMA DE DIÁRIO ELETRÔNICO -

Processo:

5300098-40.2025.8.21.7000/TJRS

Sequência Evento:

67

Complemento:

no dia 22/04/2026 - Refer. aos Eventos: 60, 61, 62, 64